



# GLOBAL CONSTRUCTEUR

**Conditions générales**

---

Les dispositions des présentes conditions générales, des conditions particulières, des avenants et annexes sont régies par le Code des assurances français. L'ensemble constitue votre contrat d'assurance.

Le contrat Global Constructeur n'a pas vocation à garantir l'assuré lorsqu'il intervient en qualité de :

- constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens des articles L 231-1 à L 232-2 du code de la construction et de l'habitation),
- promoteur immobilier au sens des articles 1831-1 du code civil et suivants,
- vendeur d'immeuble à construire ou à rénover au sens des articles 1601-1 du code civil et suivants et des articles L.261-1 et suivants et L.262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
- maître d'œuvre, bureau d'étude technique, ou tout autre technicien de la construction dont le contrat porte sur une prestation intellectuelle.

**Contrat élaboré par la SGAM BTP pour le compte des Mutuelles affiliées et de leurs filiales.**

**SGAM BTP - Société de Groupe d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics 494.397.714**

**RCS Paris – Siège social 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15**

**Documents qui vous ont été remis avant la signature du contrat :****Le formulaire de déclaration du risque :**

Imprimé qui vous a permis d'explicitier par écrit les risques professionnels que vous souhaitez faire garantir.

Votre contrat a été établi sur la base des renseignements y figurant. Veillez à en conserver un exemplaire aux fins de pouvoir vérifier à tout moment si les renseignements portés sont toujours d'actualité.

**Le bulletin de désignation des bénéficiaires** dans le cadre de la garantie Individuelle accident

**Le projet d'assurance :**

Ce document constitue un résumé des garanties du contrat auquel est joint le tableau des garanties et les conditions tarifaires.

**Documents qui vous ont été remis à la signature du contrat :****Les conditions générales :**

Elles fixent l'objet du contrat et les obligations de l'assureur et de l'assuré.

**Les conditions particulières :**

Clauses personnalisées qui adaptent les conditions générales de votre contrat. Vous y trouverez, entre autres, le descriptif de vos activités garanties tel que vous nous les avez déclarées, les garanties que vous avez souscrites, leurs montants et les franchises correspondantes ainsi que les conditions tarifaires.

**Documents qui vous sont remis à la signature du contrat ou en cours de vie du contrat :****Les avenants :**

Documents matérialisant la modification du contrat. En l'absence de dispositions spécifiques prévues dans l'avenant, ce dernier obéit aux mêmes règles que le contrat lui-même.

# SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITRE 1 - LEXIQUE .....</b>                                                                                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>TITRE 2 - ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES .....</b>                                                                                                        | <b>16</b> |
| <b>TITRE 3 - ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ .....</b>                                                                                                              | <b>17</b> |
| <b>CHAPITRE I - RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES EXTÉRIEURS À VOTRE OUVRAGE .....</b>                                                                    | <b>17</b> |
| <b>ARTICLE 1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN VOTRE QUALITÉ D'ENTREPRENEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : GARANTIE DE BASE .....</b>                  | <b>17</b> |
| 1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS .....                                                                                                                             | 17        |
| 1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS .....                                                                                                                      | 17        |
| <b>ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES GARANTIES .....</b>                                                                                          | <b>18</b> |
| 2.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE VOS PRÉPOSÉS.....                                                                                            | 18        |
| 2.2 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BESOINS DU SERVICE Y COMPRIS TRAJET .....                                                                     | 19        |
| 2.3 - GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DE VOTRE COMITÉ social et économique .....                                                                                      | 19        |
| 2.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES INSTALLATIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES.....                                                                 | 20        |
| 2.5 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX BIENS CONFIEÉS.....                                                                                | 20        |
| 2.6 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES VÉHICULES-OUTILS .....                                                                                        | 20        |
| 2.7 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE RÉPARATEUR DE VOS MATÉRIELS ET ENGINS DE CHANTIER.....                                                      | 21        |
| 2.8 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREUR D'IMPLANTATION .....                                                                                      | 21        |
| 2.9 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE L'OUVRAGE AVEC LES RÈGLES DE L'URBANISME .....                                              | 22        |
| 2.10 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PARTICIPATION À UN GROUPEMENT MOMENTANÉ D'ENTREPRISES OU DE CONCEPTION-RÉALISATION CONJOINT OU SOLIDAIRE ..... | 22        |
| 2.11 - GARANTIE DE TRANSFERT CONTRACTUEL DE RESPONSABILITÉ .....                                                                                                 | 24        |
| 2.12 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT .....                                                                               | 24        |
| 2.13 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIOACTIF .....                                                                    | 26        |
| 2.14 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE RÉQUISITION .....                                                                                              | 26        |
| 2.15 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE « PRESENCE D'AMIANTE » .....                                                                                      | 26        |
| <b>ARTICLE 3 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ POUR DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À CELLES D'ENTREPRENEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS .....</b>          | <b>26</b> |

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE LOUEUR DE MATÉRIELS ET ENGINS DE CHANTIER .....                                        | 26        |
| 3.2 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE TRANSPORTEUR D'ENGINS DE CHANTIER .....                                                | 27        |
| 3.3 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE FABRICANT-VENDEUR.....                                                                 | 28        |
| 3.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE TRANSPORTEUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DENRÉES AGRICOLES .....                | 28        |
| <b>CHAPITRE II - RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION.....</b>                             | <b>30</b> |
| ARTICLE 4 - <b>GARANTIE DE BASE</b> .....                                                                                                   | <b>30</b> |
| 4.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS .....                                                                                                        | 30        |
| 4.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS .....                                                                                                 | 30        |
| ARTICLE 5 - <b>DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES</b> .....                                                                                           | <b>31</b> |
| 5.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR DES OUVRAGES SOUMIS OU NON À L'OBLIGATION D'ASSURANCE .....                           | 31        |
| 5.2 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT .....                                                                                                  | 32        |
| 5.3 - GARANTIE DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENTS À VOCATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE .....                                                    | 32        |
| 5.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR DES DOMMAGES À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE DÉCENNALE ..... | 32        |
| 5.5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LORSQUE VOUS INTERVENEZ DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT MOMENTANÉ D'ENTREPRISES.....                           | 33        |
| 5.6 - EXTENSION TERRITORIALE .....                                                                                                          | 33        |
| ARTICLE 6 - <b>CONDITIONS DE GARANTIES RELATIVES AUX GARANTIES DE DOMMAGE À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION.....</b>             | <b>34</b> |
| 6.1 - POUR CE QUI VOUS CONCERNE .....                                                                                                       | 34        |
| 6.2 - POUR CE QUI CONCERNE LES OUVRAGES QUE VOUS EXÉCUTEZ OU QUE VOUS SOUS-TRAITEZ.....                                                     | 34        |
| 6.3 - POUR CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION .....                                                                  | 34        |
| <b>CHAPITRE III - MAINTIEN DES GARANTIES DANS LE TEMPS .....</b>                                                                            | <b>35</b> |
| ARTICLE 7 - <b>PRINCIPE GÉNÉRAL</b> .....                                                                                                   | <b>35</b> |
| 7.1 - DÉCLENCHEMENT DE LA GARANTIE .....                                                                                                    | 35        |
| 7.2 - DÉLAI SUBSÉQUENT .....                                                                                                                | 35        |
| ARTICLE 8 - <b>DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES</b> .....                                                                                           | <b>35</b> |
| 8.1 - À LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE .....                                 | 35        |
| 8.2 - À LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE .....                                              | 36        |
| 8.3 - À LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE .....                                                                                | 36        |
| <b>CHAPITRE IV - MONTANTS DES GARANTIES ET FRANCHISES.....</b>                                                                              | <b>37</b> |
| ARTICLE 9 - <b>MONTANTS DES GARANTIES</b> .....                                                                                             | <b>37</b> |
| 9.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL .....                                                                                                                | 37        |
| 9.2 - ÉPUISEMENT DU MONTANT DE GARANTIE.....                                                                                                | 37        |

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (ARTICLE 5.1) .....                | 37        |
| 9.4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE CIRCULATION (ARTICLE 2.6).....                                                              | 37        |
| 9.5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN PRÉSENCE D'UN SOUSCRIPTEUR AVEC UNE OU PLUSIEURS ENTITÉS AYANT UN LIEN CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE AVEC LE SOUCRIPEUR .....  | 38        |
| ARTICLE 10 - MONTANTS DES FRANCHISES .....                                                                                                                     | 38        |
| 10.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL .....                                                                                                                                  | 38        |
| 10.2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (ARTICLE 5.1) .....               | 38        |
| 10.3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN PRÉSENCE D'UN SOUSCRIPTEUR AVEC UNE OU PLUSIEURS ENTITÉS AYANT UN LIEN CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE AVEC LE SOUCRIPEUR ..... | 38        |
| ARTICLE 11 - FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONTRAT EN PRÉSENCE D'UN CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE (CCRD) AU SENS DE L'ARTICLE R. 243-1 DU CODE. .... | 39        |
| <b>TITRE 4 -ASSURANCES DE DOMMAGES .....</b>                                                                                                                   | <b>40</b> |
| <b>CHAPITRE V - GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATÉRIAUX ET APPROVISIONNEMENTS ET À VOS BIENS SUR CHANTIER AVANT RÉCEPTION .....</b>  | <b>40</b> |
| ARTICLE 12 - GARANTIE DE BASE.....                                                                                                                             | 40        |
| 12.1 - Ce que nous garantissons .....                                                                                                                          | 40        |
| 12.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS .....                                                                                                                   | 41        |
| ARTICLE 13 - GARANTIE ÉTENDUE .....                                                                                                                            | 42        |
| 13.1 - GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE ET À VOS TRAVAUX TOUTES CAUSES .....                                                                              | 42        |
| 13.2 - GARANTIE VICE IMPRÉVISIBLE DU SOL .....                                                                                                                 | 42        |
| ARTICLE 14 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES GARANTIES : CATASTROPHES NATURELLES, ACTES DE TERRORISME ET ATTENTATS, VOLS .....                            | 43        |
| 14.1 - CAS DES CATASTROPHES NATURELLES.....                                                                                                                    | 43        |
| 14.2 - CAS DES ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME (LOI 2006-64 DU 23/01/2006) .....                                                                              | 43        |
| 14.3 - CAS DE VOL ET DE TENTATIVE DE VOL .....                                                                                                                 | 44        |
| ARTICLE 15 - ÉVALUATION DES DOMMAGES .....                                                                                                                     | 44        |
| ARTICLE 16 - MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES .....                                                                                                    | 44        |
| ARTICLE 17 - ABROGATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE .....                                                                                                      | 44        |
| ARTICLE 18 - DURÉE DES GARANTIES .....                                                                                                                         | 44        |
| <b>TITRE 5 –GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT .....</b>                                                                                                           | <b>45</b> |
| ARTICLE 19 - CE QUE NOUS GARANTISSONS.....                                                                                                                     | 45        |
| 19.1 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS PAR ACCIDENT .....                                                                                                               | 45        |
| 19.2 - GARANTIE CAPITAL INVALIDITÉ PERMANENTE PAR ACCIDENT .....                                                                                               | 46        |
| ARTICLE 20 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS.....                                                                                                              | 47        |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 21 - FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE..... | 48 |
| 21.1 - CONDITIONS DE GARANTIES.....             | 48 |
| 21.2 - FIN DE LA GARANTIE.....                  | 48 |
| 21.3 - DROIT ET MODALITÉS DE RENONCIATION ..... | 48 |

## **TITRE 6 - GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE ..... 50**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 22 - CE QUE NOUS GARANTISSONS.....                        | 50 |
| 22.1 - PROTECTION FACE À VOTRE CLIENTÈLE .....                    | 50 |
| 22.2 - PROTECTION FACE À VOS PARTENAIRES.....                     | 50 |
| 22.3 - PROTECTION FACE À VOS SALARIÉS ET EN MATIÈRE SOCIALE ..... | 50 |
| 22.4 - PROTECTION EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE.....                     | 50 |
| 22.5 - PROTECTION FACE À VOS FOURNISSEURS .....                   | 51 |
| 22.6 - PROTECTION EN MATIÈRE FISCALE .....                        | 51 |
| 22.7 - PROTECTION DE VOS SALARIÉS.....                            | 51 |
| 22.8 - PRÉVENTION ET INFORMATION.....                             | 51 |
| ARTICLE 23 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS.....                 | 51 |
| ARTICLE 24 - DÉCLARATION DU SINISTRE .....                        | 52 |
| ARTICLE 25 - GESTION DE VOTRE DOSSIER .....                       | 53 |
| 25.1 - Gestion amiable .....                                      | 53 |
| 25.2 - En cas de procédure.....                                   | 53 |
| ARTICLE 26 - ARBITRAGE EN CAS DE DÉSACCORD.....                   | 53 |
| ARTICLE 27 - INDEMNISATION ET SUBROGATION.....                    | 54 |
| ARTICLE 28 - DURÉE DE LA GARANTIE .....                           | 54 |

## **TITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES..... 55**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ARTICLE 29 - EXCLUSIONS GÉNÉRALES COMMUNES .....           | 55 |
| ARTICLE 30 - FORMATION ET DURÉE .....                      | 57 |
| 30.1 - PRISE D'EFFET .....                                 | 57 |
| 30.2 - DURÉE DU CONTRAT.....                               | 57 |
| ARTICLE 31 - RÉSILIATION .....                             | 57 |
| 31.1 - CONDITIONS DE LA RÉSILIATION.....                   | 57 |
| 31.2 - MODALITÉS DE RÉSILIATION .....                      | 58 |
| 31.3 - INCIDENCE DE LA RÉSILIATION SUR LA COTISATION ..... | 58 |
| ARTICLE 32 - VOS OBLIGATIONS.....                          | 58 |
| 32.1 - DÉCLARATION DU RISQUE .....                         | 58 |
| 32.2 - COTISATION.....                                     | 59 |
| ARTICLE 33 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES.....     | 61 |
| 33.1 - QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?.....                 | 61 |
| 33.2 - RÈGLEMENT DU SINISTRE .....                         | 62 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ARTICLE 34 - DISPOSITIONS DIVERSES .....</b>            | <b>63</b> |
| 34.1 - SUBROGATION .....                                   | 63        |
| 34.2 - PRESCRIPTION .....                                  | 63        |
| 34.3 - VÉRIFICATION .....                                  | 65        |
| 34.4 - COMMUNICATION AUX TIERS .....                       | 65        |
| 34.5 - ASSURANCES CUMULATIVES .....                        | 65        |
| 34.6 - DROIT APPLICABLE AU CONTRAT.....                    | 65        |
| 34.7 - EXAMEN DES RÉCLAMATIONS EN CAS DE DIFFICULTÉS.....  | 65        |
| 34.8 - INSTANCE CHARGÉE DU CONTRÔLE DE NOTRE SOCIÉTÉ ..... | 66        |
| 34.9 - PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES .....        | 66        |

**ANNEXE I : DÉLIMITATION DES OUVRAGES SOUMIS OU NON À  
L'OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DECENNALE..... 67**

**ANNEXE II : OUVRAGES NON SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE DE  
RESPONSABILITÉ DÉCENNALE EXCLUS DES GARANTIES DU CHAPITRE II  
DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ..... 68**

**ANNEXE III : DÉFINITION DE L'ÉTUDE DE SOL G2AVP (NORME 94500) . 69**

**ANNEXE IV : FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  
DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS ..... 70**



# TITRE 1 - LEXIQUE

Pour l'application du contrat, il faut entendre par :

## **ACCIDENT**

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure.

## **ACTIVITÉ ACCESSOIRE**

Activité qui suit l'activité principale et qui est exercée en relation avec celle-ci.

## **ACTIVITÉ OCCASIONNELLE**

Activité exercée de manière irrégulière.

## **ANNÉE D'ASSURANCE**

Période de 12 mois comprise entre deux échéances annuelles. Si la date de prise d'effet du contrat ne coïncide pas avec la date d'échéance annuelle, l'année d'assurance est la période comprise entre la date d'effet du contrat et la date d'échéance annuelle suivante. Si le contrat prend fin entre deux échéances annuelles, l'année d'assurance est la période comprise entre la date de cessation du contrat et la date d'échéance annuelle qui la précède.

## **ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT**

Par atteinte à l'environnement, il faut entendre :

- l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée dans l'atmosphère, le sol ou les eaux,
- la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage,

de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes.

## **BIENS CONFIÉS**

Biens meubles qui vous sont confiés et sur lesquels vous intervenez pour l'accomplissement de vos activités professionnelles, en vertu d'un marché relatif à l'exécution de travaux.

## **BIENS SUR CHANTIER**

- biens vous appartenant ou pris en location, dépôt, prêt, leasing, crédit-bail, nécessaires à l'exercice de vos activités déclarées et, affectés à un CHANTIER, à savoir :
  - les installations temporaires ;
  - les installations permanentes que vous occupez temporairement pour les besoins d'un CHANTIER ;
  - les outillages, matériels, engins ou véhicules dont la fonction est celle d'un outil de travail, qu'il soit automoteur ou non, susceptible ou non d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur, soumis ou non à immatriculation, soumis ou non à l'obligation légale d'assurance (articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code).
- biens appartenant à vos préposés et qui sont entreposés sur le CHANTIER.

**Ne sont pas compris dans les biens :**

- tout matériel, engin ou véhicule immatriculé dont la destination est le transport de personnes, de marchandises, de matériel ou de matériaux divers sous quelque forme que ce soit, et nécessitant ou non un équipement spécial ;
- ainsi que les matériels, engins ou véhicules immatriculés à vocation mixte de transport et d'outil.

**CARACTÈRE TOUT À FAIT INUSUEL :**

Travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dont l'obtention reste improbable en utilisant les techniques habituelles en usage dans la construction.

Il s'agit notamment d'exigences :

- d'invariabilité absolue des fondations ;
- d'étanchéité absolue ;
- de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses ;
- de planéité des dalles, destinées à servir d'aires de stockage de surcharge excédant 2 T/m<sup>2</sup>, construites sur sol compressible et/ou sur remblai.

**CAUSE ACCIDENTELLE :**

Tout événement survenant soudainement et fortuitement et trouvant son origine dans une cause extérieure :

- aux travaux de l'assuré ou ceux de ses sous-traitants,
- aux matériaux et approvisionnements, de l'assuré ou ceux de ses sous-traitants, affectés d'un vice décelable par l'assuré.

**CHANTIER**

Ensemble de l'OPÉRATION DE CONSTRUCTION à laquelle vous participez.

**CODE**

Code des assurances français.

**COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)**

Au titre du comité social et économique assuré, nous entendons :

- votre comité social et économique,
- son ou ses représentants légaux, ses membres ainsi que ses aides et toutes personnes bénévoles participant à ses activités lorsqu'elles ne sont pas titulaires d'un contrat garantissant leur responsabilité civile professionnelle.

**CONFLIT D'INTÉRÊTS**

Situation dans laquelle nous devons simultanément défendre vos intérêts et ceux du (des) tiers.

**COTISATION**

Somme que vous devez payer en contrepartie des garanties que nous vous accordons.

**DÉCHÉANCE**

Perte par l'assuré du bénéfice de l'assurance.

**DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT**

Défaut qui rend impropre l'élément d'équipement et son accessoire à l'usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

**DÉPENS**

Frais de justice entraînés par le procès, ne comprenant pas les honoraires d'avocats.

**DOMMAGE CORPOREL**

Toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne ainsi que les préjudices pécuniaires qui en découlent.

**DOMMAGE IMMATÉRIEL**

Tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.

**DOMMAGE IMMATÉRIEL CONSÉCUTIF**

Domage immatériel qui est la conséquence d'un DOMMAGE MATÉRIEL garanti.

**DOMMAGE IMMATÉRIEL NON CONSÉCUTIF**

Tout DOMMAGE IMMATÉRIEL qui soit :

- n'est pas la conséquence d'un DOMMAGE CORPOREL ou MATÉRIEL,
- est la conséquence d'un DOMMAGE CORPOREL ou MATÉRIEL non garanti.

**DOMMAGE MATÉRIEL**

Toute détérioration ou destruction ou perte d'une chose ou substance, toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal.

**EFFONDREMENT**

Écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.

**FAIT DOMMAGEABLE**

Cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

**FRAIS ACCESSOIRES**

Toutes dépenses engagées en complément de la réparation de l'ouvrage ou du bien endommagé et en liaison avec le dommage garanti.

**FRAIS DE PRÉVENTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX**

Frais, tels que prévus par les articles L162-3 à L162-5 du code de l'environnement, engagés pour prévenir ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages.

Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d'une mise en œuvre correcte et effective des actions de prévention, y compris le coût de l'évaluation de la menace imminente de dommages environnementaux, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

**FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX**

Frais, tels que prévus par les articles L162-6 à L162-9 du code de l'environnement, engagés pour la réparation des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services. Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d'une mise en œuvre correcte et effective des actions de réparation, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

**FRAIS IRRÉPÉTIBLES**

Sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les DÉPENS et compensées par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

**FRANCHISE**

Somme restant à votre charge en cas de SINISTRE et dont le montant est fixé dans les conditions particulières du contrat.

**GROUPEMENT MOMENTANÉE D'ENTREPRISES**

Regroupement temporaire d'opérateurs économiques ayant pour objet l'exécution de travaux.

**GROUPEMENT DE CONCEPTION-RÉALISATION**

Regroupement temporaire d'opérateurs économiques ayant pour objet la conception et l'exécution de travaux.

**IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION**

Celle qui s'établit au regard de l'emprise du sol et de la cote de référence (hauteur maximale de la construction par rapport au terrain naturel).

Ces éléments sont repris dans le plan de masse et sur les coupes du terrain naturel qui précisent l'IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION, joints au permis de construire.

**INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE**

Invalidité permanente consolidée dont le taux est inférieur à 100%. Ce taux est déterminé par référence au barème du concours médical.

**INVALIDITE PERMANENTE TOTALE**

Invalidité permanente consolidée dont le taux est égal à 100%. Ce taux est déterminé par référence au barème du concours médical.

**JURIDIQUEMENT INSOUTENABLE**

Caractère non défendable de votre position ou de votre LITIGE au regard de la Loi et de la jurisprudence en vigueur.

**LOCAL PROFESSIONNEL**

Immeuble où s'exerce votre activité professionnelle.

**LITIGE**

Situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible vous opposant à un (des) tiers et vous conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à vous défendre devant toute juridiction.

**MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (MARD)**

Voie alternative de résolution amiable des litiges regroupant la conciliation, la médiation et la procédure participative.

**NOUS**

SMA SA

Pour la GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE (Titre 5 du présent contrat) le GIE CIVIS, 90 avenue de Flandre 75019 PARIS.

**OBLIGATION D'ASSURANCE**

Obligation d'assurance de responsabilité décennale au sens de l'article L. 241-1 du Code qui impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil de souscrire une assurance pour couvrir cette responsabilité.

**OPÉRATION DE CONSTRUCTION**

Ensemble des travaux afférents aux OUVRAGES exécutés dans le cadre d'une même date d'OUVERTURE DE CHANTIER.

**OUVERTURE DE CHANTIER**

L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'OPÉRATION DE CONSTRUCTION. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d'ouverture, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie précédemment et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

**OUVRAGE**

On entend les ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, visés par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et la loi 2008-735 du 28 Juillet 2008. Ces ouvrages sont définis en annexe I et II.

**POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP)**

Ensemble de substances chimiques présentant les caractéristiques d'être à la fois persistantes, bioaccumulables, toxiques et mobiles.

**PRESCRIPTION**

Extinction du droit d'engager en justice toutes actions dérivant du contrat d'assurance passé un délai dont le point de départ, la durée et les causes d'interruption sont fixés par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code.

**RÉCEPTION**

La réception est soit :

- l'acte amiable ou judiciaire par lequel le maître de l'ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux exécutés dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil,
- la prise de possession par le maître d'ouvrage lorsqu'elle est accompagnée d'une volonté non équivoque d'accepter les travaux.

**RÉCLAMATION**

Mise en cause amiable ou contentieuse de votre responsabilité qui nous ou vous est adressée. Un même SINISTRE peut faire l'objet de plusieurs RÉCLAMATIONS, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

**RECOUVREMENT DE CRÉANCES**

Tout LITIGE dans lequel vous réclamez le paiement d'une (de) créance(s) professionnelle(s).

**RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE**

Responsabilité instaurée les articles L.161-1 à L.162-23 du code de l'environnement, en ce qui concerne les dispositions relatives à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux (Livre 1er Titre 6 du code de l'environnement), et ses textes d'application.

**SERVICES ÉCOLOGIQUES**

Bienfaits ou bénéfices que les êtres humains retirent des éléments de l'environnement ou de leurs fonctions écologiques, au-delà et indépendamment de l'altération des bénéfices individuels et clairement identifiés.

**SEUIL D'INTERVENTION**

Enjeu financier du LITIGE en principal en dessous duquel nous n'intervenons pas en Protection Juridique, et dont le montant est fixé aux conditions particulières de votre contrat.

**SINISTRE**

- Pour les assurances de Responsabilité :  
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des TIERS, engageant votre responsabilité, résultant d'un FAIT DOMMAGEABLE ayant donné lieu à une ou plusieurs RÉCLAMATIONS. Il est précisé en ce qui concerne la garantie responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à OBLIGATION D'ASSURANCE (article 5.1) et la garantie de bon fonctionnement des ouvrages soumis à OBLIGATION D'ASSURANCE (article 5.2) qu'un ensemble de « FAITS DOMMAGEABLES » ayant la même cause technique est assimilé à un FAIT DOMMAGEABLE unique lorsqu'ils trouvent leur origine dans l'exécution d'un même CHANTIER même s'ils surviennent sur des édifices distincts.
- Pour la garantie RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, constitue un seul et même SINISTRE l'ensemble des FRAIS DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX qui résultent d'un FAIT DOMMAGEABLE unique.
- Pour les assurances de Dommages :  
Tous dommages résultant d'un même événement garanti.

**SUBROGATION**

Transfert à notre profit de vos droits et actions contre ceux qui, par leur fait, ont causé un dommage indemnisé en exécution du contrat.

### TECHNIQUE COURANTE

Outre les travaux traditionnels, c'est-à-dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date, sont considérés comme étant de technique courante les ouvrages répondant aux caractéristiques suivantes :

- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P <sup>(1)</sup> ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P<sup>(2)</sup>,
- travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publié par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,
- procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
  - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P <sup>(3)</sup>,
  - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
  - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

*1 Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de par l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction ([www.qualiteconstruction.com](http://www.qualiteconstruction.com)) »*

*2 Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE ([www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr](http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)). Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC ([www.qualiteconstruction.com](http://www.qualiteconstruction.com))*

*3 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC ([www.qualiteconstruction.com](http://www.qualiteconstruction.com))*

### TEMPÊTE, OURAGAN, CYCLONE, GRÊLE, NEIGE :

Action du vent ou de la grêle ou de la neige ayant une intensité telle qu'il (elle) a détruit ou endommagé plusieurs constructions dans les environs, ou pour la tempête, lorsque la vitesse du vent enregistrée par la station météorologique la plus proche a été supérieure à 100 km/heure, **à l'exclusion des dommages de mouille causés par toute pénétration d'eau, de neige ou de grêle lorsque l'ouvrage ne pouvait pas être considéré comme étanche à l'eau (clos et couvert).**

### TIERS (autrui)

Toute personne physique ou morale autre que :

- vous-même,
- les membres de votre famille lorsque vous êtes une personne physique dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des préposés dans l'exercice de leurs fonctions,
- vos associés dans le cadre de votre entreprise,
- le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de votre société dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque votre entreprise est une personne morale,
- vos préposés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en ce qui concerne la garantie Responsabilité civile à l'égard de vos préposés (articles 1.1.2 et 2.1.).

Sont considérés comme préposés, les stagiaires ainsi que toutes personnes exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, dans l'exercice de leurs fonctions.

Au titre de la GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE (titre 6 des conditions générales) est considéré comme tiers toute personne physique ou morale non assurée par le contrat et avec laquelle vous êtes en LITIGE.

### VALEUR DE RÉCUPÉRATION OU DE SAUVETAGE

Valeur fixée à dire d'expert, quand après SINISTRE l'état de ruine de l'ouvrage ou d'épave du bien interdit leur réparation.

### VALEUR DE REMPLACEMENT

Valeur au jour du SINISTRE de reconstruction de l'ouvrage ou valeur de remplacement du matériel.

### VÉHICULE-OUTIL

Tout matériel, engin ou véhicule terrestre dont la fonction est celle d'un outil de travail, qu'il soit automoteur ou non, susceptible ou non d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur, soumis ou non à immatriculation, soumis ou non à l'obligation légale d'assurance (article L. 211-1 et R. 211-2 du Code).

**Ne sont pas compris dans le véhicule-outil :**

- **Tout matériel, engin ou véhicule immatriculé dont la destination est le transport de personnes, de marchandises, de matériel ou de matériaux divers sous quelque forme que ce soit, et nécessitant ou non un équipement spécial ;**
- **Ainsi que les matériels, engins ou véhicules immatriculés à vocation mixte de transport et d'outil lorsque les dommages relèvent de l'assurance automobile.**

### VÉTUSTÉ

Somme représentant la perte de valeur de l'ouvrage ou du bien assuré par usure, diminution de rendement ou de puissance, vieillissement technique ou toute autre cause. Cette somme est fixée par l'expert.

### VOL ET TENTATIVE DE VOL

Soustraction frauduleuse du bien assuré.

Constatation de plusieurs faits constituant des indices sérieux et convergents caractérisant l'intention des auteurs de commettre un vol.

### VOUS

- **Le souscripteur** : personne physique ou morale, qui demande l'établissement du contrat, le signe et s'engage à en payer les Cotisations. Le souscripteur bénéficie de la qualité d'Assuré lorsqu'il est déclaré en tant que tel aux conditions particulières de votre contrat.
- **L'assuré** :
  - toutes personnes physiques ou morales désignées sous ce nom aux conditions particulières,
  - le souscripteur, personne physique ou morale, lorsqu'il bénéficie de la qualité d'assuré du présent contrat.

Lorsque bénéficiant de la qualité d'assuré un souscripteur et/ou une ou plusieurs entités ayant un lien capitalistique ou juridique avec le souscripteur, ils seront considérés comme TIERS entre eux sauf pour les DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS.

**En complément pour la Garantie Protection Juridique :**

- la SCI propriétaire du Local Professionnel du souscripteur et/ou de l'une de ses filiales visées aux conditions particulières, dont le souscripteur et/ou l'une desdites filiales, est propriétaire des parts, pour les LITIGES se rapportant au Local Professionnel.
- les salariés du souscripteur, pour les événements visés à l'article 22.7.

Toutefois, pour l'application des garanties Protection Juridique, la SCI et le souscripteur et/ou ses filiales visées aux conditions particulières ne sont pas considérées comme tiers entre eux.

## TITRE 2 - ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES

Les garanties du présent contrat s'appliquent aux dommages survenant en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

Les garanties du Chapitre I concernant la « Responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage » sont étendues, sauf en ce qui concerne la **garantie RESPONSABILITÉ DU FAIT DES VÉHICULES-OUTILS au titre du risque circulation** (article 2.6) et la **garantie RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE** (article 2.12.1.2), en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Vatican, Suisse et aux principautés d'Andorre et de Monaco.

La **garantie RESPONSABILITÉ DU FAIT DES VÉHICULES-OUTILS** (article 2.6) est étendue **pour le risque circulation** à tous les états dont la liste figure sur la carte internationale d'assurance (carte verte).

Les garanties du Chapitre II concernant la « Responsabilité civile en cas de dommages à l'ouvrage ou à vos travaux après Réception » sont étendues, sauf en ce qui concerne la **GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR DES OUVRAGES SOUMIS OU NON À L'OBLIGATION D'ASSURANCE** (article 5.1), la **GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT** (article 5.2) et la **GARANTIE DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT À VOCATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE** (article 5.3), aux dommages causés à l'occasion de vos activités relatives à des ouvrages situés en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Vatican, Suisse et aux principautés d'Andorre et de Monaco.

La **GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATÉRIAUX ET APPROVISIONNEMENTS ET À VOS BIENS SUR CHANTIER AVANT RÉCEPTION** (chapitre V) est étendue aux dommages survenant en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Vatican, Suisse et aux principautés d'Andorre et de Monaco.

La **garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT** (titre 5), est étendue au monde entier.

La **garantie PROTECTION JURIDIQUE** (titre 6) est étendue aux LITIGES relevant de la compétence des tribunaux des pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Vatican, Suisse, principautés d'Andorre et de Monaco.

Les garanties du présent contrat s'appliquent dans les conditions de la législation applicable choisie par les parties au contrat ou celle du pays où les garanties s'appliquent sans que cette législation puisse entraîner des conséquences excédant celles qui résulteraient de l'application de la législation française.

Hors du territoire de la République Française, elles ne peuvent se substituer à toute assurance obligatoire imposée dans un pays étranger où les garanties pourraient jouer. Et par conséquent, elles ne vous dispensent pas de votre obligation de vous assurer conformément aux textes locaux du pays étranger concerné.

DE PLUS, LE CONTRAT EST SANS EFFET :

- lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à nous du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les conventions, lois et règlements ou résultant d'une décision des Nations Unies ou de l'Union Européenne ;
- lorsque les biens et/ou activités assuré(e)s sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévues par les conventions, lois et règlements ou résultant d'une décision des Nations Unies ou de l'Union Européenne.



# TITRE 3 - ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

## CHAPITRE I - RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES EXTÉRIEURS À VOTRE OUVRAGE

### ARTICLE 1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN VOTRE QUALITÉ D'ENTREPRENEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : GARANTIE DE BASE

#### 1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

##### 1.1.1 - DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir au titre des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers par votre fait ou celui des personnes et des choses dépendant de vous, quel qu'en soit le fondement juridique, à l'occasion de l'exploitation de votre entreprise et dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières de votre contrat.

**Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 1.2 à 3.4 (à l'exception de l'article 2.1) et 29 du présent contrat.**

##### 1.1.2 - DOMMAGES CAUSÉS AUX PRÉPOSÉS

Nous garantissons le paiement des Dommages Corporels et Matériels causés à vos préposés dans les limites des articles 1.2, 2.1 et 29 ci-après.

#### 1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées à l'article 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

**1.2.1 - les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, immatriculés ou non, ainsi que par les remorques et les semi-remorques, soumis à la loi sur l'assurance automobile obligatoire sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 2.6 ci-après ;**

**1.2.2 - les Dommages Matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, vos Ouvrages ou parties d'Ouvrages ainsi que ceux de vos sous-traitants.**

Ces dommages peuvent être garantis dans les conditions prévues au Titre 4 lorsqu'ils surviennent avant Réception, ou dans celles prévues à l'article 4 lorsqu'ils surviennent après Réception ;

**1.2.3 - les dommages causés par les engins aériens ;**

**1.2.4 - les dommages causés par les engins ou véhicules flottants pendant les opérations de navigation ;**

**1.2.5 - les Vols commis au préjudice des divers entrepreneurs ou de leurs préposés participant au même Chantier ;**

**1.2.6 - les dommages résultant de votre manquement à l'obligation administrative de remise en état du terrain sur lequel vous avez exploité votre activité ;**

**1.2.7 - le remboursement de la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ou L. 412-3 du code de la Sécurité Sociale qui peut être réclamée à une entreprise tierce par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale) ou la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.**

- 1.2.8 - les Dommages Matériels affectant les biens que vous détenez, ainsi que les Dommages Immatériels Consécutifs, dont vous êtes responsable vis-à-vis de votre cocontractant en qualité de locataire, dépositaire ou d'emprunteur, en vertu d'un contrat de location, dépôt, prêt ;
- 1.2.9 - les dommages de pollution de l'atmosphère, des eaux, du sol, des espèces animales, végétales et minérales, des Services Écologiques ;
- 1.2.10 - les dommages subis par vos sous-traitants ou tout tiers subrogé, du fait de l'absence de respect par vos soins de vos obligations légales et réglementaires telles qu'issues de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- 1.2.11 - les conséquences pécuniaires dont vous pourriez être tenus solidairement responsable, au titre de l'article L.3245-2 du code du Travail, du fait du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de votre cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ;
- 1.2.12 - les conséquences pécuniaires résultant de l'absence de souscription d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de caution relevant d'une obligation légale ou conventionnelle mise à votre charge ;
- 1.2.13 - les réclamations de nature fiscale et leurs conséquences financières ;
- 1.2.14 - toutes conséquences pécuniaires résultant de l'absence de levée des réserves par le maître de l'ouvrage.

## ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES GARANTIES

### 2.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE VOS PRÉPOSÉS

#### 2.1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en votre qualité de commettant à l'égard de vos préposés en cas de :

- faute intentionnelle commise par un autre préposé (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale) ;
- faute inexcusable commise par vous ou une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise (articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale).

Dans ce cas nous prenons en charge le remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

- a) au titre de la majoration, prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, payée par la caisse et récupérée auprès de vous sous forme de capital,
- b) au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Nous prenons également en charge la réparation des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale à laquelle la victime peut également prétendre, dans la limite de ce qui serait alloué par les juridictions compétentes ;

- maladies contractées par vos préposés du fait ou à l'occasion du travail, lorsque ces maladies ne sont pas prises en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
- Dommages Corporels subis par les stagiaires, qu'ils soient rémunérés ou non, ou les bénévoles pour autant que la sécurité sociale ne les considère pas comme des salariés soumis à la législation sur les accidents du travail ;
- Dommages Matériels affectant les biens des préposés pendant leur service, sous réserve que ces préposés ne soient pas eux-mêmes auteurs des dommages.

### 2.1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 2.1.2.1 - les conséquences de votre propre faute intentionnelle en qualité de chef d'entreprise, ou de celle des représentants légaux ou statutaires de votre société ;
- 2.1.2.2 - le paiement de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ou de toute cotisation supplémentaire mentionnée au même code pouvant vous être réclamée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale) ou la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la région Ile de France (article L.222-1-1 du code de la sécurité sociale);
- 2.1.2.3 - les conséquences d'une violation délibérée des règles de prévention ou de sécurité imposées à l'employeur compte tenu de l'activité exercée selon les règles des articles L. 4121-1 et suivants et L. 4531-1 et suivants du code du travail ainsi que leurs décrets d'application ;
- 2.1.2.4 - les recours exercés à titre de sanction par la sécurité sociale pour vos infractions aux dispositions des articles L 471-1, L 244-8 et L 374-1 du code de la sécurité sociale.
- 2.1.2.5 – les maladies professionnelles relatives à une affection directement ou indirectement due ou liée à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante.

## 2.2 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BESOINS DU SERVICE Y COMPRIS TRAJET

### 2.2.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en qualité de commettant sur le fondement de l'article 1242 du code civil, du fait d'un véhicule terrestre à moteur dont vous n'avez ni la propriété ni la garde, utilisé par vos préposés pour les besoins du service, soit exceptionnellement à votre insu ou non, soit régulièrement (c'est-à-dire de façon prévisible et renouvelée).

**Condition de garantie :**

Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement par votre préposé, le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi du véhicule doit comporter, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite.

### 2.2.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 2.2.2.1 - les conséquences pénales de la responsabilité incombant personnellement à vos préposés ;
- 2.2.2.2 - les dommages subis par le véhicule du préposé.

## 2.3 - GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DE VOTRE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

### 2.3.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que votre Comité Social et Economique peut encourir, quel qu'en soit le fondement juridique, en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers dans le cadre de ses activités légalement imparties aux termes des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail.

Par dérogation au Titre 1 Lexique :

- par « Tiers », nous entendons toute personne, autre que les membres de votre Comité Social et Economique, victime d'un dommage engageant la responsabilité dudit Comité.
- les aides et personnes bénévoles, autre que les membres du Comité, participant aux activités de votre Comité Social et Economique seront considérées comme Tiers, tant à l'égard du Comité qu'entre elles.

### 2.3.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, nous ne garantissons pas les dommages résultant :

- 2.3.2.1 - des conséquences de Vol, perte ou détournement de fonds confiés au Comité Social et Economique ou à ses membres ;
- 2.3.2.2 - des dommages consécutifs à l'organisation et au fonctionnement de crèches, de dispensaires et de colonies de vacances ;

## 2.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES INSTALLATIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES

### 2.4.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers du fait de vos installations permanentes et temporaires, que ces installations soient ou non votre propriété.

### 2.4.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, nous ne garantissons pas les dommages :

- 2.4.2.1 - provenant d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage exclusif d'habitation ;
- 2.4.2.2 - Matériels et Immatériels, consécutifs à un incendie, une explosion ou un dégât des eaux provenant d'installations permanentes et/ou temporaires non affectées à un Chantier ; toutefois, la garantie reste acquise lorsque ces installations font l'objet d'une occupation précaire, temporaire ou sans titre d'une durée maximale de 15 jours.

## 2.5 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX BIENS CONFIEÉS

### 2.5.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait des Dommages Matériels, ainsi que des Dommages Immatériels qui en sont la conséquence, causés aux Biens Confiés.

### 2.5.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 2.5.2.1 - les dommages causés aux Biens Confiés au cours de leur transport dans un véhicule soumis à l'assurance automobile obligatoire y compris lors du chargement et du déchargement ;
- 2.5.2.2 - le Vol, la Tentative de Vol, le vandalisme ou la perte des Biens Confiés ;
- 2.5.2.3 - le coût de votre intervention sur les Biens Confiés.

## 2.6 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES VÉHICULES-OUTILS

### 2.6.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers, du fait de l'utilisation par vous-même ou vos préposés, en circulation ou en action de travail, de tout Véhicule-outil vous appartenant ou non, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées.

### 2.6.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

**2.6.2.1 - les dommages causés au Véhicule-outil dont vous avez la propriété ou la garde ;**

**2.6.2.2 - les dommages causés au Véhicule-outil qui vous est prêté ou que vous prenez en location, en leasing ou en crédit-bail ;**

**2.6.2.3 - les dommages causés par le conducteur du Véhicule-outil qui, au moment du Sinistre :**

- soit n'est pas titulaire du permis de conduire ou des documents en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour sa conduite,
- soit n'a pas l'âge requis, lorsque la réglementation n'exige pas la possession d'un certificat,
- soit n'a pas respecté les conditions restrictives d'utilisation relatives aux catégories de véhicules portées sur le permis de conduire ou les documents exigés pour la conduite.

Toutefois la garantie vous demeure acquise lorsque votre préposé conducteur vous aura induit en erreur par la production de documents faux ou falsifiés, ou lorsque son permis de conduire aura fait l'objet d'une annulation, d'une suspension, d'une restriction de validité ou de changement de catégorie que vous ignoriez, sous réserve que les faits soient postérieurs à sa date d'embauche.

En application de l'article L.211-1 du Code, lorsque la garde ou la conduite du Véhicule-outil assuré a été obtenue contre votre volonté, nous nous réservons la possibilité d'agir en remboursement des indemnités que nous aurons été amenés à verser aux victimes contre le conducteur responsable du Sinistre.

## 2.7 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE RÉPARATEUR DE VOS MATÉRIELS ET ENGINS DE CHANTIER

### 2.7.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, en raison de Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers, du fait de la réparation ou de l'entretien, dans le cadre de votre activité d'entrepreneur de bâtiments et des travaux publics, des matériels et engins de chantier vous appartenant.

La garantie est étendue aux matériels et engins de chantier que vous avez pris en location longue durée.

### 2.7.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

**2.7.2.1 - les dommages affectant les matériels et engins de chantier ou leurs accessoires à l'occasion de l'exécution de vos prestations de réparation ou d'entretien ;**

**2.7.2.2 - les dommages affectant les fournitures, l'outillage ou le matériel utilisé pour l'exécution de vos prestations de réparation ou d'entretien.**

## 2.8 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREUR D'IMPLANTATION

### 2.8.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir suite à une erreur d'implantation dont vous seriez responsable en vertu de votre obligation de fixer les conditions d'Implantation de la Construction à la réalisation de laquelle vous participez ou objet de votre marché.

L'erreur d'implantation s'apprécie par rapport aux règles d'urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu'il y ait ou non empiètement sur le terrain voisin.

Par « conséquences pécuniaires », il faut entendre :

- soit les indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par le Tiers lésé ;
- soit lorsque la réparation de ce préjudice entraîne pour vous la nécessité de démolir tout ou partie de l'Ouvrage mal implanté, le coût de cette démolition et de la reconstruction à l'identique, ainsi que les Dommages Immatériels qui en résultent ;

#### 2.8.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garanties :

**2.8.2.1 - les Réclamations concernant les défauts de distribution ou de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction ;**

**2.8.2.2 - les Réclamations de votre cocontractant y compris le maître d'ouvrage en raison de non-conformités de la construction résultant de l'inexécution de vos obligations contractuelles, lorsqu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété des Tiers voisins, la garantie reste acquise en cas d'intervention d'un géomètre expert.**

## 2.9 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE L'OUVRAGE AVEC LES RÈGLES DE L'URBANISME

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de l'obligation qui serait mise à votre charge par suite de l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, de rendre vos travaux, objets de votre marché, conformes à la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels applicables à la date de délivrance du permis de construire.

Notre garantie porte sur le coût des travaux immobiliers de mise en conformité des travaux, objets de votre marché.

La garantie commence au jour de la déclaration d'achèvement des travaux visée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

## 2.10 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PARTICIPATION À UN GROUPEMENT MOMENTANÉ D'ENTREPRISES OU DE CONCEPTION-RÉALISATION CONJOINT OU SOLIDAIRE

### 2.10.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité vous incombant, dans les conditions et limites des articles 2.10.1.1, 2.10.1.2, 1.2 et 29 du présent contrat, en raison de Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers que ce soit en votre qualité de mandataire ou membre d'un groupement conjoint et/ou solidaire, pour les Opérations De Construction auxquelles vous participez.

#### 2.10.1.1 - LORSQUE VOUS INTERVENEZ COMME MANDATAIRE

La garantie vous est accordée lorsqu'en tant que mandataire d'un groupement vous réalisez tout ou partie des tâches suivantes :

- au titre de vos actes de gestion :
  - ✓ Présenter les candidatures au maître d'ouvrage,
  - ✓ Transmettre au maître d'ouvrage les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement émanant des membres du groupement,
  - ✓ Signer, si vous y êtes habilité, l'acte d'engagement et les actes spéciaux,
  - ✓ Transmettre les plans et documents techniques au maître de l'ouvrage,
  - ✓ Transmettre aux co-traitants les ordres de service qui les concernent,
  - ✓ Faire part au maître de l'ouvrage des réserves aux ordres de service,
  - ✓ Faire part au maître de l'ouvrage des réclamations formulées par les co-traitants,
  - ✓ Transmettre au maître d'oeuvre les situations et le projet de décompte final ou décompte final des membres du groupement,
  - ✓ Demander la Réception des travaux et le cas échéant la levée des réserves.

- Au titre de vos actes de coordination :
  - ✓ Assurer les relations entre le maître d'ouvrage et les membres du groupement,
  - ✓ Coordonner les prestations des membres du groupement,
  - ✓ Recevoir les situations mensuelles et les situations récapitulatives des entreprises et les transmettre aux membres du groupement concerné,
  - ✓ Établir et mettre à jour en accord avec les co-traitants le calendrier des travaux et en contrôler la bonne exécution,
  - ✓ Organiser le Chantier en veillant à son aménagement (clôture, bureaux, sanitaires, éclairage, eau, électricité...),
  - ✓ Coordonner les études si le marché le prévoit,
  - ✓ Assister à toutes les réunions de Chantier,
  - ✓ Le cas échéant, répartir les pénalités entre les co-traitants et gérer le compte prorata.

Par dérogation partielle aux articles 29.6 et 29.18 du présent contrat, cette garantie est étendue aux conséquences pécuniaires découlant de la solidarité contractuelle mise à votre charge en tant que mandataire solidaire des autres membres du groupement, pour les dommages causés au maître d'ouvrage jusqu'à la Réception des travaux ou la validation du décompte général définitif s'il en existe un, et aux conditions suivantes :

- le Groupement Momentané doit être uniquement d'entreprises et,
- chaque membre du groupement que vous représentez doit être assuré, au jour du contrat vous liant, pour sa responsabilité civile professionnelle. À défaut d'une telle assurance, la garantie des conséquences pécuniaires laissées à votre charge au titre de la solidarité ne seront pas couvertes.

#### 2.10.1.2 - LORSQUE VOUS INTERVENEZ COMME MEMBRE DU GROUPEMENT

##### 2.10.1.2.1 - EN VOTRE QUALITÉ DE MEMBRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT

Cette garantie vous est acquise à condition que votre responsabilité soit recherchée en votre qualité de membre du Groupement Momentané conjoint, qu'il soit d'Entreprises ou de Conception - réalisation.

##### 2.10.1.2.2 - EN VOTRE QUALITÉ DE MEMBRE D'UN GROUPEMENT SOLIDAIRE

Par dérogation partielle aux articles 1.2, 29.6 et 29.18 du présent contrat, cette garantie est étendue aux conséquences pécuniaires découlant de la solidarité contractuelle liée à votre qualité de membre et aux conditions suivantes :

- le Groupement Momentané solidaire doit être uniquement d'entreprises et,
- chaque autre membre du groupement auquel vous appartenez doit disposer, au jour de la convention vous liant à ces membres, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. À défaut d'une telle assurance, la garantie des conséquences pécuniaires laissées à votre charge au titre de la solidarité ne seront pas couvertes.

#### 2.10.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 2.10.2.1 - les dommages dont la responsabilité pourrait être conventionnellement mise à votre charge, alors qu'elle incombe légalement au maître de l'ouvrage, sous réserve des dispositions de l'article 2.11 du présent contrat ;
- 2.10.2.2 - les dommages affectant les personnes ou les biens mis à disposition commune de tous les membres du groupement pour la réalisation des Ouvrages et/ou travaux objet de la convention de groupement ;
- 2.10.2.3 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle du groupement ;
- 2.10.2.4 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui pourrait être mise à la charge du mandataire commun pour les attributions autres que celles définies à l'article 2.10.1.1 ;
- 2.10.2.5 - les dommages à votre Ouvrage ou vos travaux, objet de votre marché.

## 2.11 - GARANTIE DE TRANSFERT CONTRACTUEL DE RESPONSABILITÉ

### 2.11.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Par dérogation partielle à l'article 29.6 et 29.18 du présent contrat, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité, susceptible d'être encourue par le maître de l'ouvrage avec lequel vous êtes liés, en vertu d'un marché vous transférant des clauses de responsabilités.

Cette garantie vous est apportée dans les conditions suivantes :

- le maître de l'ouvrage avec lequel vous avez passé un marché doit être soit :
  - ✓ l'Etat, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public,
  - ✓ un établissement public à caractère industriel et commercial.
- notre garantie porte sur les seules clauses :
  - ✓ vous transférant la charge des responsabilités pouvant incomber au maître de l'ouvrage en cas de dommages accidentels causés à des Tiers, du fait ou à l'occasion de votre marché de travaux ;
  - ✓ vous transférant la garantie des recours exercés contre le maître de l'ouvrage par vos préposés et/ou la Sécurité Sociale, en cas d'accidents du travail ;
  - ✓ vous faisant renoncer à tous recours contre le maître de l'ouvrage pour les Dommages Matériels que vos biens pourraient subir ainsi que ceux de votre personnel.

La présente garantie s'applique dans les mêmes conditions lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant d'une entreprise ayant passé un marché avec le maître de l'ouvrage visé précédemment.

### 2.11.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 2.11.2.1 - les dommages causés intentionnellement par le maître de l'ouvrage ;
- 2.11.2.2 - les sommes versées au lésé par le maître de l'ouvrage excédant le préjudice réel ;
- 2.11.2.3 - les dommages de toute nature résultant du manquement du maître d'ouvrage dans les mesures de géolocalisation et d'investigations complémentaires qui sont à sa charge au titre des articles R.554-1 et suivants du code de l'environnement concernant l'exécution des travaux à proximité de réseaux ;
- 2.11.2.4 - les dommages de toute nature résultant des obligations imposées au maître de l'ouvrage en matière de performance énergétique au sens de la réglementation thermique en vigueur ;
- 2.11.2.5 - toutes stipulations contractuelles que le maître de l'ouvrage aurait acceptées et qui iraient au-delà de la réglementation en vigueur ;
- 2.11.2.6 - les conséquences pécuniaires dont le maître d'ouvrage pourrait être tenu solidairement responsable, au titre de l'article L.3245-2 du code du travail, du fait du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant.

## 2.12 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT

### 2.12.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

#### 2.12.1.1 - GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT

Par dérogation partielle à l'exclusion 1.2.9, nous garantissons, lorsque votre responsabilité civile est recherchée du fait d'une Atteinte à l'Environnement d'origine fortuite résultant de l'exécution de vos travaux ou survenant dans l'enceinte de votre site permanent :

- le paiement des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs causés aux Tiers,
- le paiement des dommages, y compris les frais de prévention, causés à l'Environnement au sens des articles 1246 à 1252 du code civil.



### 2.12.1.2 - GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Par dérogation partielle à l'exclusion 1.2.9, nous garantissons, lorsque votre responsabilité est recherchée, les pertes pécuniaires correspondant aux Frais de Prévention et de Réparation des Dommages Environnementaux résultant d'un fait fortuit imputable à l'exploitation de votre société ou à l'exécution de vos activités professionnelles telles que déclarées aux conditions particulières de votre contrat.

**Sont garantis les dommages environnementaux :**

- affectant les sols, à savoir toute contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes créant un risque d'atteinte grave à la santé humaine ;
- affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux ;
- causés aux espèces et habitats naturels protégés (EHNP), à savoir tout dommage qui affecte gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces ;

lorsque ces frais ont été engagés, sur demande de l'autorité compétente ou en accord avec elle.

### 2.12.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

**En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, nous ne garantissons pas :**

- 2.12.2.1 - les dommages causés par les installations classées, exploitées ou détenues par vous, quand ces installations sont soumises à autorisation et/ou enregistrement visées par les articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ;
- 2.12.2.2 - les dommages de pollution résultant de votre intervention en qualité :
  - d'exploitant de centre de traitement et/ou d'enfouissement technique de déchets,
  - d'entreprise spécialisée dans le domaine de la dépollution,
  - de prestataire de services spécialisé en matière d'environnement (conception, contrôle, entretien, maintenance ainsi qu'audit de sites) ;
- 2.12.2.3 - les dommages dont l'éventualité ne pouvait être décelée en l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment de l'Atteinte à l'Environnement ayant entraîné lesdits dommages ;
- 2.12.2.4 - les dommages résultant de tous rejets ou émissions autorisés ou tolérés par les autorités administratives pour l'exploitation de votre site ;
- 2.12.2.5 - les dommages résultant d'une inobservation délibérée de votre part des textes légaux ou réglementaires, dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvaient être ignorée par vous avant la réalisation desdits dommages ;
- 2.12.2.6 - les dommages résultant du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par vous avant la réalisation desdits dommages ;
- 2.12.2.7 - Les redevances pour pollution de l'eau, modernisation des réseaux de collecte, pollutions diffuses, prélèvement sur la ressource en eau, stockage d'eau en période d'étiage et protection du milieu aquatique auxquelles l'assuré peut être assujéti ;
- 2.12.2.8 - les dommages causés à l'air, à l'atmosphère et/ou à leurs fonctions ainsi que les frais de prévention qui y sont associés ;
- 2.12.2.9 - les dommages causés aux Services Ecologiques ainsi que les frais de prévention qui y sont associés ;
- 2.12.2.10 - les dommages causés par la mise en décharge illégale ainsi que les frais de prévention qui y sont associés.

### 2.13 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIOACTIF

Par dérogation partielle à l'article 29.5 du présent contrat, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de la détention ou de l'utilisation d'appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive dans les conditions des obligations réglementaires et légales en vigueur.

### 2.14 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE RÉQUISITION

En cas de réquisition de services définie par l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ou de procédure équivalente décidée par le Maire, vous bénéficiez du maintien des garanties du présent contrat.

Nous nous engageons à préfinancer, dans les limites contractuelles, les conséquences pécuniaires des dommages couverts par votre contrat.

Si la responsabilité de la Personne Publique requérante peut être engagée, nous exercerons, dans la limite de la Subrogation visée à l'article 34.1, toute action et recours contre cette dernière.

Vous devez nous déclarer tous Sinistres intervenus dans le cadre de ces réquisitions dès leur survenance.

**Tout retard dans la déclaration nous causant un préjudice entraînerait une Déchéance de garantie.**

### 2.15 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE « PRESENCE D'AMIANTE »

Par dérogation partielle à l'exclusion 29.21 des présentes conditions générales, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans le cadre de marchés de travaux relevant exclusivement des activités assurées, en cas de Dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs liés à la présence inopinée d'amiante, hors toute mission ou tous marchés en lien avec l'amiante.

## ARTICLE 3 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ POUR DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À CELLES D'ENTREPRENEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

### 3.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE LOUEUR DE MATÉRIELS ET ENGINS DE CHANTIER

#### 3.1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers à l'occasion de :

- location ;
- dépôt ;
- ou prêt,

de matériel et engins de chantier.

La garantie est étendue à la vente des matériels et engins de chantier vous appartenant.

#### 3.1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 3.1.2.1 - les Dommages Immatériels causés au locataire, dépositaire ou emprunteur dont vous répondez en vertu du contrat de location, dépôt ou prêt ;
- 3.1.2.2 - tous dommages résultant d'un vice dont il est démontré que vous aviez connaissance lors de la mise à disposition du matériel ou engin ainsi que les dommages et intérêts qui pourraient être dus dans ce cas;
- 3.1.2.3 - tous dommages causés par vos préposés mis à disposition lorsqu'il est démontré que vous aviez connaissance de ce que leur qualification professionnelle (\*) ne correspondait pas à la demande du locataire ;

(\*) Par qualification professionnelle, on entend l'ensemble des aptitudes et connaissances requises pour l'utilisation du matériel en relation avec le marché de travaux.

**3.1.2.4 - tous dommages résultant de l'inadaptation du matériel ou de l'engin de chantier aux spécifications de la commande lorsqu'il est démontré que vous en aviez connaissance lors de la mise à disposition.**

## **3.2 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE TRANSPORTEUR D'ENGINS DE CHANTIER**

### **3.2.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS**

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des Dommages Matériels causés aux engins de chantier que vous transportez pour le compte de Tiers, sur une remorque vous appartenant, résultant :

- d'un accident de la circulation survenant au véhicule transporteur, à la suite :
  - d'une collision de ce véhicule ou de son chargement, avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile, y compris le heurt de pont,
  - du renversement, de la chute ou la projection de ce véhicule hors de la chaussée à la suite de la rupture d'un organe de direction, d'attelage ou de remorque, des freins, d'un essieu, d'une roue ou de l'éclatement d'un pneumatique,
  - de la chute de ce véhicule dans les fossés, ravins, précipices, rivières ;
- d'un Vol, en complément ou à défaut de tout contrat souscrit par ailleurs ;
- d'un incendie, d'une explosion ;
- d'un mauvais arrimage ou désarrimage pendant leur transport ;
- de leur chute au cours des opérations de chargement-déchargement depuis le sol, un quai, un trottoir jusqu'au véhicule et vice versa, lorsque celles-ci sont effectuées sous la responsabilité, même non exclusive, de l'assuré.

Les dommages causés aux Tiers à l'occasion des opérations de chargement-déchargement sont garantis dans les conditions définies à l'article 1.1.1 ci-avant.

### **3.2.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS**

**En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :**

**3.2.2.1 - les dommages affectant l'engin transporté et résultant du vice propre ou de l'usure, des vibrations, des conditions atmosphériques inadaptées au transport, sauf, dans ce dernier cas, si le véhicule assuré a été immobilisé suite à un accident de la circulation tel que défini à l'article 3.2.1 ci-avant ;**

**3.2.2.2 - le Vol de l'engin transporté commis par vos préposés ou avec leur complicité ;**

**3.2.2.3 - le Vol dès lors que :**

- 3.2.2.3.1 - les systèmes de fermeture du tracteur routier et des engins transportés n'ont pas été mis en œuvre,**
- 3.2.2.3.2 - la durée du stationnement devant excéder deux heures, le véhicule n'a pas fait l'objet d'un gardiennage permanent ou à défaut été remis dans un endroit clos et fermé à clé ou surveillé,**
- 3.2.2.3.3 - pendant l'absence du chauffeur, si brève soit-elle, et quel que soit le lieu de stationnement, le dispositif antivol n'a pas été mis en œuvre, les portières du véhicule tracteur n'ont pas été fermées à clés et les glaces levées ;**

**3.2.2.4 - les dommages qui affectaient l'engin transporté antérieurement à votre prestation.**

L'indemnité due, fixée à dire d'expert, est égale au montant des réparations de l'engin sinistré déduction faite de la Vétusté éventuellement applicable et dans la limite de la garantie visée aux conditions particulières.

### 3.3 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE FABRICANT-VENDEUR

#### 3.3.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de la fabrication par vos soins de matériaux de construction en raison des Dommages Corporels, Matériels et Immatériels causés aux Tiers avant ou après livraison de ceux-ci et lorsque votre responsabilité est recherchée en vertu :

- d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- d'un défaut de ces éléments au sens de l'article 1245 du code civil ;
- d'une faute de votre part ou des personnes dont vous répondez.

La garantie de l'article 3.3 est acquise à condition que les produits fabriqués et livrés résultent d'une Activité Accessoire et Occasionnelle en lien direct avec les activités mentionnées aux conditions particulières de votre contrat.

#### 3.3.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 3.3.2.1 - les conséquences pécuniaires consécutives au fait que les matériaux ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels vous les avez destinés dans la mesure où cela ne résulte pas d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- 3.3.2.2 - les conséquences pécuniaires provenant de la non-conformité des matériaux vendus aux spécifications des documents contractuels (marchés, commandes et factures) ;
- 3.3.2.3 - le coût de la Valeur de Remplacement des matériaux que vous avez fabriqués et vendus ;
- 3.3.2.4 - les conséquences d'un vice caché dont vous aviez connaissance lors de la livraison, ainsi que les dommages et intérêts qui pourraient être dus dans ce cas ;
- 3.3.2.5 - les frais de retrait des éléments de construction préfabriqués lorsque, après livraison et avant incorporation à la construction, ces derniers sont atteints d'un vice caché ou rendus impropres à leur destination du fait d'une faute de votre part ou des personnes dont vous répondez ;
- 3.3.2.6 - les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits livrés.

### 3.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE TRANSPORTEUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DENRÉES AGRICOLES

#### 3.4.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des Dommages Matériels causés aux matériaux de construction et aux denrées agricoles que vous transportez pour le compte de Tiers, avec des véhicules vous appartenant, résultant :

- d'un accident de la circulation survenant au véhicule transporteur, à la suite :
  - d'une collision de ce véhicule ou de son chargement, avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile,
  - du renversement, de la chute ou la projection des matériaux et denrées transportées hors de la chaussée à la suite de la rupture d'un organe de direction, d'attelage ou de remorque, des freins, d'un essieu, d'une roue ou de l'éclatement d'un pneumatique,
  - de la chute du véhicule dans les fossés, ravins, précipices, rivières ;
- d'un Vol, en complément ou à défaut de tout contrat souscrit par ailleurs ;
- d'un incendie, d'une explosion ;
- d'un mauvais arrimage ou d'un désarrimage pendant leur transport ;
- de leur chute au cours des opérations de chargement-déchargement depuis le sol, un quai, un trottoir jusqu'au véhicule et vice versa, lorsque celles-ci sont effectuées sous votre responsabilité.

Les dommages causés aux Tiers à l'occasion des opérations de chargement- déchargement sont garantis dans les conditions définies à l'article 1.1.1 ci avant.

### 3.4.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 1.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

- 3.4.2.1 - les dommages affectant les matériaux de construction et denrées agricoles transportés (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) et résultant du vice propre ou de l'usure, des vibrations, des conditions atmosphériques inadaptées au transport de construction, sauf, dans ce dernier cas, si le véhicule assuré a été immobilisé suite à un accident de la circulation tel que défini à l'article 3.4.1 ci-avant ;
- 3.4.2.2 - le Vol commis par vos préposés ou avec leur complicité ;
- 3.4.2.3 - les Vols dès lors que :
  - 3.4.2.3.1 - les systèmes de fermeture du véhicule n'ont pas été mis en œuvre,
  - 3.4.2.3.2 - la durée du stationnement devant excéder deux heures, le véhicule n'a pas fait l'objet d'un gardiennage permanent ou à défaut n'a pas été remisé dans un endroit clos et fermé à clé ou surveillé,
  - 3.4.2.3.3 - pendant l'absence du chauffeur, si brève soit-elle, et quel que soit le lieu de stationnement, le dispositif antivol n'a pas été mis en œuvre, les portières du véhicule n'ont pas été fermées à clés et les glaces levées.
- 3.4.2.4 - les dommages qui affectaient, antérieurement à votre prestation, les matériaux de construction et denrées agricoles transportés.

## CHAPITRE II - RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION

### ARTICLE 4 - GARANTIE DE BASE

#### 4.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après Réception, les travaux que vous avez exécutés ou l'Ouvrage à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.

Cette garantie vous est apportée que vous soyez traitant direct ou sous-traitant.

Cette garantie vous est également apportée lorsque votre responsabilité est recherchée du fait de vos sous-traitants et que vous êtes tenu de réparer l'Ouvrage ou les travaux qu'ils ont exécutés.

Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques de l'article 5 et aux exclusions des articles 4.2 et 29 du présent contrat.

#### 4.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

Ces exclusions ne sont pas applicables à la garantie de responsabilité décennale des Ouvrages soumis à Obligation d'Assurance (article 5.1) qui font l'objet des seules exclusions formulées à l'article A 243-1 annexe 1 du Code.

**En complément des exclusions formulées aux articles 5 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :**

**4.2.1 - Le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l'objet lors de la Réception de réserves tant que ces dernières n'auront pas été levées ainsi que les dommages vous incombant pendant la première année suivant cette Réception.**

**Cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature.**

**Les dommages résultant :**

**4.2.2 - directement ou indirectement d'incendie ou d'explosion sauf si l'incendie ou l'explosion est la conséquence d'un Sinistre couvert par le présent chapitre.**

**4.2.3 - de phénomènes catastrophiques naturels : séismes, inondations, tempêtes, cyclones et avalanches.**

**Les dommages affectant :**

**4.2.4 - les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s'ils sont fournis au titre du contrat de construction, du marché de travaux ou lors de la vente de l'Ouvrage ;**

**4.2.5 - les tunnels et résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosions quelle qu'en soit la cause.**

## ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Ces dispositions s'appliquent que vous interveniez en tant que traitant direct ou sous-traitant.

### 5.1 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR DES OUVRAGES SOUMIS OU NON À L'OBLIGATION D'ASSURANCE

#### 5.1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'Ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée, après Réception, sur le fondement de la présomption établie par :

- les articles 1792 et 1792-2 du code civil quand vous êtes titulaire d'un contrat de louage d'Ouvrage,
- l'article 1792-4 du code civil, quand vous intervenez en qualité de fabricant-vendeur d'éléments de construction dans la limite des obligations contenues dans les articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des Ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Lorsque vous intervenez sur un Ouvrage existant avant l'Ouverture du Chantier, la présente garantie de responsabilité décennale, pour les Ouvrages soumis à l'Obligation d'Assurance, est étendue, selon les termes de l'article L. 243-1-1 paragraphe II du Code, au paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après Réception, ces Ouvrages existants dès lors que ceux-ci, totalement incorporés dans l'Ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

#### 5.1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 4.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis quand ils affectent des Ouvrages ne relevant pas de l'Obligation d'Assurance (annexe I aux présentes conditions générales) les dommages :

- 5.1.2.1 - affectant la couche de surface (couche de roulement et de liaison quand elle existe) des Ouvrages de techniques routières qui n'auraient pas pour origine un vice de la couche d'assise (couche de fondation et/ou de base et/ou de forme) ;
- 5.1.2.2 - affectant les revêtements d'étanchéité des cuvelages, réservoirs et bassins de piscines constitués de membranes en haut polymères sans bitume ;
- 5.1.2.3 - affectant des Ouvrages figurant en annexe II aux présentes conditions générales ;
- 5.1.2.4 - résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières en activité ;
- 5.1.2.5 - résultant des effets du gel sur les corps de chaussée ;
- 5.1.2.6 - de toute attaque physico-chimique des Ouvrages normalement prévisible provoquée par l'action de matières agressives qu'ils étaient destinés à recevoir.

Ne sont pas garantis quand ils affectent des Ouvrages soumis à l'Obligation d'Assurance, conformément à l'article A 243-1 du Code— annexe 1, les dommages qui résultent exclusivement :

- 5.1.2.7 - du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
- 5.1.2.8 - des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
- 5.1.2.9 - de la cause étrangère.
- 5.1.2.10 - L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

Pour l'application de cette Déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

Cette Déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

## 5.2 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

### 5.2.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des Dommages Matériels affectant les éléments d'équipement entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil.

Cette garantie s'applique, lorsque votre responsabilité est engagée, pour une durée de 2 ans à compter de la Réception.

### 5.2.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 4.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

5.2.2.1 - les équipements (matériels, machines, organes de transformation de l'énergie), y compris leurs accessoires, installés pour permettre exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

## 5.3 - GARANTIE DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENTS À VOCATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE

### 5.3.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons, lorsque votre responsabilité professionnelle est recherchée, le paiement des Dommages Matériels affectant des éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, que vous avez fournis et installés dans le cadre de votre marché de travaux de construction et dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'Ouvrage, au sens de l'article 1792-7 du code civil.

Cette garantie s'applique lorsque votre responsabilité est engagée du fait d'un Défaut de Fonctionnement de l'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ou de son accessoire, et cela pour une durée de 2 ans à compter de la Réception, sauf dispositions de votre marché ou contrat prévoyant une durée plus courte.

### 5.3.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 4.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

5.3.2.1 - les réseaux ou machines, motorisées ou non, de fabrication, de production, de transport, de montage, de manutention ou de stockage, y compris leurs accessoires, que ces réseaux ou machines forment une chaîne ou non.

## 5.4 - GARANTIE DE VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR DES DOMMAGES À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE DÉCENNALE

### 5.4.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons, lorsque votre responsabilité est recherchée, le paiement des Dommages Matériels affectant après Réception :

- l'Ouvrage, objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- les travaux, objet de votre marché, qui ne seraient pas considérés comme des Ouvrages ou des éléments d'équipements d'Ouvrages au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-7 du code civil.



#### 5.4.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 4.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

5.4.2.1 - les Ouvrages ou travaux en terre ;

5.4.2.2 - les Ouvrages ou travaux en enrochement.

### 5.5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LORSQUE VOUS INTERVENEZ DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT MOMENTANÉ D'ENTREPRISES

#### 5.5.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le paiement des Dommages Matériels affectant les Ouvrages, soumis ou non soumis à l'Obligation d'Assurance décennale et relevant de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites des articles 5.5.1.1, 5.5.1.2 et 5.5.2 ci-après.

##### 5.5.1.1 - EN VOTRE QUALITÉ DE MEMBRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT

Cette garantie vous est acquise que votre responsabilité soit recherchée au titre d'un Groupement Momentané conjoint d'Entreprises ou de Conception - Réalisation.

Par dérogation à l'article 5.5.1 ci-avant, la garantie est étendue aux Dommages Matériels affectant vos travaux ou l'Ouvrage auquel vous avez participé quand votre responsabilité est recherchée sur un fondement autre que décennal.

##### 5.5.1.2 - EN VOTRE QUALITÉ DE MEMBRE D'UN GROUPEMENT SOLIDAIRE

Par dérogation partielle aux articles 29.6 et 29.18 du présent contrat, cette garantie est étendue aux conséquences pécuniaires découlant de la solidarité contractuelle liée à votre qualité de membre d'un Groupement Momentané solidaire d'Entreprises uniquement et aux conditions suivantes :

- lorsque vous intervenez sur un Ouvrage soumis à l'Obligation d'Assurance décennale, chaque autre membre du groupement auquel vous appartenez doit être assuré, au jour de la date d'Ouverture du Chantier, pour sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour une durée ferme de 10 ans à compter de la Réception de l'Ouvrage.
- lorsque vous intervenez sur un Ouvrage non soumis à l'Obligation d'Assurance décennale, chaque autre membre du groupement auquel vous appartenez doit être assuré, à la date du Sinistre, par un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale découlant de l'article 1792 du code civil.

#### 5.5.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

Sont applicables les exclusions formulées à l'article 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2 ci-avant.

### 5.6 - EXTENSION TERRITORIALE

#### 5.6.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons, dans le cadre de la territorialité définie au Titre 2 concernant la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION, lorsque, après Réception, votre responsabilité est engagée, le paiement des Dommages Matériels affectant :

- vos travaux ou l'Ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué,
- les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, nécessaires au fonctionnement de l'Ouvrage.

Cette garantie s'applique à la condition que :

- vos travaux relèvent de vos activités déclarées aux conditions particulières de votre contrat,
- les Ouvrages ou parties d'Ouvrage soient réalisés conformément aux normes et règles en vigueur applicables dans les pays sur le territoire desquels la construction est réalisée.

Cette garantie s'applique dans les conditions de la législation applicable choisie par les parties ou celle du pays où la garantie s'applique sans que cette législation puisse entraîner des conséquences excédant celles qui en résulteraient de l'application de la législation française.

#### 5.6.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

Sont applicables les exclusions formulées aux articles 4.2 à 5.6.2 et 29 du présent contrat.

## ARTICLE 6 - CONDITIONS DE GARANTIES RELATIVES AUX GARANTIES DE DOMMAGE À L'OUVRAGE OU À VOS TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION

### 6.1 - POUR CE QUI VOUS CONCERNE

Les Ouvrages (ou travaux de construction) que vous exécutez doivent relever des activités déclarées et mentionnées dans vos conditions particulières.

### 6.2 - POUR CE QUI CONCERNE LES OUVRAGES QUE VOUS EXÉCUTEZ OU QUE VOUS SOUS-TRAITEZ

A la date de signature de votre marché ou à défaut, à celle du commencement des travaux, les travaux ou Ouvrages, qu'ils soient soumis ou non soumis à l'Obligation d'Assurance :

- doivent être de Technique Courante (ou, dans le cadre de l'extension territoriale de l'article 5.6 ci-avant, conformes aux normes et règles en vigueur applicables dans les pays où la construction est réalisée) ;
- doivent respecter la réglementation parasismique ;
- pour ceux non soumis à l'Obligation d'Assurance, ne doivent pas appartenir à la catégorie des ouvrages listés dans l'annexe II des présentes conditions générales et ne doivent pas présenter un Caractère Tout à Fait Inusuel.

Lorsque vous donnez des travaux en sous-traitance, la garantie vous est acquise même s'ils ne correspondent pas à vos activités déclarées dans la limite des conditions énoncées ci-dessus ;

Si vos sous-traitants ne sont pas assurés pour l'exécution des travaux que vous leur confiez, la Franchise applicable en cas de Sinistre sera doublée pour les dommages trouvant leur origine dans ces travaux.

### 6.3 - POUR CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

Les garanties du contrat s'appliquent pour des Opérations De Construction d'un Ouvrage, soumis ou non à l'assurance décennale obligatoire, dont le coût total prévisionnel (travaux et honoraires compris) n'excède pas, au jour de la signature du marché, le seuil fixé aux conditions particulières de votre contrat.

Au-delà de ce montant, vous vous engagez à nous saisir pour étudier la possibilité de souscrire un avenant d'adaptation de vos garanties sauf dispositions prévues à l'article 11 en cas de présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) conforme.

En cas de non-respect de cette disposition, il sera fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 121-5 du Code.

Dans cette hypothèse l'indemnité de Sinistre sera réduite en proportion du rapport existant entre le montant indiqué ci-dessus et celui de l'Opération de Construction sur laquelle vous êtes intervenu.

## CHAPITRE III - MAINTIEN DES GARANTIES DANS LE TEMPS

Le présent chapitre précise les modalités d'application dans le temps de vos garanties d'ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ (titre 3) du présent contrat.

La fiche d'information relative au fonctionnement du contrat sur la garantie dans le temps est annexée au présent contrat.

### ARTICLE 7 - PRINCIPE GÉNÉRAL

#### 7.1 - DÉCLENCHEMENT DE LA GARANTIE

L'ensemble des garanties de responsabilité civile des présentes conditions générales à l'exclusion des garanties faisant l'objet des dispositions spécifiques ci-après sont déclenchées par la Réclamation définie à l'alinéa 4 de l'article L. 124-5 du Code.

Cet alinéa dispose que : «La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.»

#### 7.2 - DÉLAI SUBSÉQUENT

Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la Réclamation est de 10 ans à compter de la résiliation ou de l'expiration de celle-ci sauf disposition légale contraire.

Le montant de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Ce montant est exprimé par Sinistre et/ou par Sinistre et par Année d'Assurance, selon mention portée aux conditions particulières de votre contrat.

Après résiliation, lorsque le montant est exprimé :

- par Sinistre et par Année d'Assurance, il s'épuise à chaque Sinistre au fur et à mesure des règlements effectués au titre des Réclamations qui nous auraient été présentées pendant le délai subséquent ;
- par Sinistre ; il s'entend par Sinistre et par an et il s'épuise à chaque Sinistre au fur et à mesure des règlements effectués au titre des Réclamations qui nous auraient été présentées pendant le délai subséquent.

### ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

#### 8.1 - À LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE

La GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (article 5.1) s'applique aux Opérations De Construction dont la date d'Ouverture de Chantier se situe pendant la période de validité du contrat.

En ce qui concerne votre responsabilité encourue en qualité de sous-traitant, la garantie est déclenchée par le Fait Dommageable dont le mode de déclenchement est défini à l'article ci-après.

Cette garantie est maintenue de plein droit après résiliation pendant 10 ans à compter de la Réception de l'Ouvrage.

## 8.2 - À LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE

LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (article 5.2) est déclenchée par le Fait Dommageable défini à l'alinéa 3 de l'article L. 124-5 du Code, lorsqu'elle est mise en jeu au titre d'un Ouvrage soumis à l'Obligation d'Assurance.

*Cet alinéa stipule que : « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre ».*

## 8.3 - À LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

LA GARANTIE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE (article 2.12.1.2) est déclenchée par les dommages environnementaux :

- faisant l'objet d'une première constatation vérifiable pendant la période de validité de la garantie, ou pendant une période supplémentaire de 5 ans qui suit la résiliation ou l'expiration de la garantie ;
- et qui résultent d'un Fait Dommageable survenu pendant la période de validité de la garantie.

## CHAPITRE IV - MONTANTS DES GARANTIES ET FRANCHISES

### ARTICLE 9 - MONTANTS DES GARANTIES

#### 9.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL

Pour l'ensemble des garanties de responsabilité civile des présentes conditions générales à l'exclusion de la **GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE**, faisant l'objet des **dispositions spécifiques ci-après**, les montants des garanties, indiqués aux conditions particulières de votre contrat, peuvent être fixés par Sinistre ou par Sinistre et par Année d'Assurance :

- Lorsqu'un montant est fixé par Sinistre, il s'entend quel que soit le nombre des victimes. Sa valeur est réduite, selon les dispositions de l'article 9.2 ci-après, lors de chaque règlement auquel ce Sinistre donne lieu ;
- Lorsqu'un montant est fixé par Année d'Assurance, il constitue la limite de notre engagement pour l'ensemble des Sinistres portés à notre connaissance au cours d'une même Année d'Assurance. Cette somme s'épuise donc au fur et à mesure de l'indemnisation des Sinistres selon les dispositions de l'article 9.2 ci-après,
- Lorsqu'un montant est fixé pour la durée de la garantie, il s'entend quel que soit le nombre des victimes. Sa valeur est réduite, selon les dispositions de l'article 9.2 ci-après, lors de chaque règlement auquel ce Sinistre donne lieu.

Le montant de la garantie englobe l'indemnité principale ainsi que les intérêts moratoires.

Sont applicables à chaque Sinistre, les montants en vigueur à la date du Sinistre.

Les montants de garantie indiqués dans les conditions générales, vos conditions particulières et/ou avenants sont propres à chaque garantie à laquelle ils se rattachent, que ce soit les garanties de base ou les garanties concernées par les dispositions spécifiques.

Ainsi, les montants de garantie relatifs aux garanties visées par une disposition spécifique ne viennent pas se cumuler avec les montants de garantie relatifs aux garanties de base auxquelles les dispositions spécifiques sont attachées.

Seule la mobilisation de garanties distinctes permet de cumuler les montants de garantie qui y sont attachés.

#### 9.2 - ÉPUISEMENT DU MONTANT DE GARANTIE

Chaque montant de garantie est réduit de la valeur de chaque règlement à la date de ce dernier, quel qu'en soit le bénéficiaire ou l'assuré au profit duquel s'exerce la garantie mise en jeu, et quelle que soit celle-ci lorsque le montant de garantie est commun à plusieurs garanties.

Ce montant de garantie ne peut être reconstitué par l'encaissement des recours exercés, ces derniers n'étant pas retenus dans le calcul du plafond de garantie restant applicable.

Les frais de procès et d'expertise, que nous exposons au titre de l'instruction du Sinistre, ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Cependant, en cas de condamnation dont le principal est supérieur au montant de garantie disponible, ces frais sont supportés en commun par nous et par vous dans la proportion de la part de principal incombant à chacun dans la condamnation.

#### 9.3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (ARTICLE 5.1)

Le montant de la garantie porte sur le paiement des travaux de réparation concernant l'Opération de Construction assurée, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et dans les limites de cette responsabilité.

Sont également garantis, le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

#### 9.4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE CIRCULATION (ARTICLE 2.6)

Pour les dommages relevant de l'assurance automobile obligatoire, les montants de garantie sont de 100.000.000€ par Sinistre pour les Dommages Matériels et Immatériels Consécutifs et illimités pour les Dommages Corporels.

Le montant des Franchises est indiqué aux conditions particulières de votre contrat.

## 9.5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN PRÉSENCE D'UN SOUSCRIPTEUR AVEC UNE OU PLUSIEURS ENTITÉS AYANT UN LIEN CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE AVEC LE SOUSCRIPTEUR

Lorsque le contrat d'assurance est souscrit par un souscripteur et que la qualité d'assuré est accordée au souscripteur et/ou à une ou plusieurs entités ayant un lien capitalistique ou juridique avec celui-ci, les montants de garantie constituent notre engagement maximal, quel que soit le nombre de personnes ayant la qualité d'assuré susceptibles de bénéficier desdits montants.

## ARTICLE 10 - MONTANTS DES FRANCHISES

### 10.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL

Pour l'ensemble des garanties des présentes conditions générales à l'exclusion de la GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE, faisant l'objet des dispositions spécifiques ci-après, les montants des Franchises sont indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

Sont applicables à chaque Sinistre les montants en vigueur à la date du Sinistre, indexés en fonction de l'évolution de la Franchise de base entre la date de souscription de votre contrat et celle du Sinistre.

Pour les Sinistres garantis après résiliation, la Franchise applicable est celle en vigueur à la date d'effet de la résiliation revalorisée en fonction de l'évolution du dernier indice BT01 connu entre cette date et celle du Sinistre, sans pouvoir être inférieure à la Franchise à la date d'effet de la résiliation. Si pour une cause quelconque la valeur de l'indice n'est pas publiée, son pourcentage d'évolution sera conventionnellement calculé en tenant compte de son évolution moyenne dans les douze derniers mois précédents.

Pour les Sinistres, relatifs au Chapitre II Responsabilité civile en cas de dommages à l'Ouvrage ou à vos travaux après Réception, survenant pendant la première année à compter de la Réception de l'Ouvrage, la Franchise est doublée.

Les Franchises sont applicables par Sinistre.

En présence de plusieurs montants de garanties mobilisables dans le cadre d'une même nature de garantie, une seule Franchise est applicable.

Ainsi, seule la mobilisation de garanties de nature différente entraîne l'application de plusieurs Franchises.

### 10.2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (ARTICLE 5.1)

Le montant de la Franchise est fixé par Sinistre et évolue comme indiqué à l'article 10.1 ci-dessus. Il n'est pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité (article A. 243-1 - Annexe I du Code).

Il est opposable lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant.

Sont applicables à chaque Sinistre, les montants en vigueur à la date du Sinistre.

### 10.3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN PRÉSENCE D'UN SOUSCRIPTEUR AVEC UNE OU PLUSIEURS ENTITÉS AYANT UN LIEN CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE AVEC LE SOUSCRIPTEUR

Lorsque le contrat d'assurance est souscrit par un souscripteur et que la qualité d'assuré est accordée au souscripteur et/ou à une ou plusieurs entités ayant un lien capitalistique ou juridique avec celui-ci, la Franchise est à la charge de chaque assuré.

Toutefois, pour la GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE (article 5.1), le souscripteur reste solidaire de ses entités pour le remboursement à notre profit des Franchises avancées au bénéficiaire.

## ARTICLE 11 - FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONTRAT EN PRÉSENCE D'UN CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE (CCRD) AU SENS DE L'ARTICLE R. 243-1 DU CODE.

Dès lors que le contrat collectif mis en place pour l'Opération de Construction remplit les critères cumulatifs suivants :

- un seuil de déclenchement dont les montants sont indiqués dans vos conditions particulières,
- un seuil de déclenchement s'exprimant d'une manière unique pour le locateur d'ouvrage traitant direct du maître de l'ouvrage et ses sous-traitants de tout rang ;
- dans le cas où vous intervenez en groupement, ce seuil de déclenchement s'exprime d'une manière unique pour l'ensemble du groupement et ses sous-traitants de tout rang ; chaque membre du groupement devant apporter un montant de garantie égal à ce seuil.

Le montant de votre garantie décennale sera fixé au seuil de déclenchement du contrat collectif sans que votre contrat ne puisse intervenir au-delà de ce montant cumulativement avec le contrat collectif.

Si le contrat collectif n'est pas conforme aux critères ci-dessus, nous étudierons la possibilité d'une adaptation de votre garantie.

# TITRE 4 - ASSURANCES DE DOMMAGES

## CHAPITRE V - GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATÉRIAUX ET APPROVISIONNEMENTS ET À VOS BIENS SUR CHANTIER AVANT RÉCEPTION

### ARTICLE 12 - GARANTIE DE BASE

#### 12.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

##### 12.1.1 - GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATÉRIAUX ET APPROVISIONNEMENTS

Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des Dommages Matériels affectant, sur Chantier, avant Réception :

- vos matériaux et approvisionnements, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;
- vos travaux, objets de vos marchés ;
- les travaux exécutés par vos sous-traitants lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations.

Lorsque ces dommages résultent :

- d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre ;
- d'un Effondrement ou de la menace grave et imminente d'Effondrement total ou partiel de l'Ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction ;
- de Tempête, d'Ouragan ou de Cyclone ;
- du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent dû à la Tempête ;
- de la Grêle sur les toitures ;
- de la Neige ou de la glace accumulée sur les toitures ;
- d'un dégât des eaux ;
- d'une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du Code, d'un attentat ou d'actes de terrorisme subis en France métropolitaine et dans ses départements et régions d'outre-mer (DROM), au sens de l'article L. 126-2 du Code, dans les conditions et limites de l'article 16 ci-après.

##### 12.1.2 - GARANTIE DES DOMMAGES À VOS BIENS SUR CHANTIER

Nous garantissons le paiement des Dommages Matériels affectant, avant Réception, vos Biens sur Chantier et résultant :

- d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre ;
- de Tempête, d'Ouragan ou de Cyclone ;
- du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent dû à la Tempête ;
- de la Grêle ;
- de la Neige ou de la glace accumulée ;
- d'un dégât des eaux ;
- d'une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 du Code, d'un attentat ou d'actes de terrorisme subis en France métropolitaine et dans ses départements et régions d'outre-mer (DROM), au sens de l'article L. 126-2 du Code dans les conditions et limites de l'article 16 ci-après.



La garantie vous est également apportée, sous les mêmes conditions, pour les Dommages Matériels subis par vos Véhicules outils situés hors Chantier.

### 12.1.3 - GARANTIE EN CAS DE PARTICIPATION À UN GROUPEMENT

Les garanties des articles 12.1.1 et 12.1.2 ci-avant vous sont également apportées en cas de participation à un Groupement d'Entreprises ou de Conception-réalisation, conjoint ou solidaire.

Si vos matériaux, approvisionnements ou travaux ne peuvent être matériellement et techniquement distingués, le paiement des Dommages Matériels se fera en proportion de votre part financière dans le groupement.

## 12.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées à l'article 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

### 12.2.1 - Les dommages affectant :

- 12.2.1.1 - les travaux exécutés dans les installations minières, tunnels routiers ou ferroviaires, barrages ;
- 12.2.1.2 - les travaux exécutés sur ou sous l'eau ;
- 12.2.1.3 - les travaux exécutés sur un terrain déclaré inconstructible, antérieurement à sa construction, par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
- 12.2.1.4 - toute installation permanente non affectée à un chantier ;
- 12.2.1.5 - tout bien en cours de transport, sauf si le transport est effectué sur chantier par un bien garanti à l'article 12.1.2 ci-dessus ;
- 12.2.1.6 - les espèces monnayées, les archives, les documents, les valeurs de toute nature, les plans d'origine et les devis descriptifs et autres documents techniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

### 12.2.2 - Ainsi que :

- 12.2.2.1 - les dommages de toute nature atteignant les pieux ou micro-pieux avant Réception ;
- 12.2.2.2 - les dommages résultant d'arrêt de travaux de plus de 30 jours ;
- 12.2.2.3 - les Vols et pillages commis à l'occasion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme ;
- 12.2.2.4 - les frais de décontamination des déblais consécutivement à un attentat ou un acte de terrorisme ;
- 12.2.2.5 - Le coût des réparations provisoires ou de fortune effectuées sans notre accord ;
- 12.2.2.6 - Les dommages subis par les lampes, fusibles, tubes et composants électroniques, tubes électriques, générateurs et transformateurs de plus de 1000KVA, ainsi que leurs accessoires, lorsqu'ils résultent de l'action directe ou indirecte de l'électricité ;
- 12.2.2.7 - les dommages subis par les engins aériens ;
- 12.2.2.8 - Les dommages matériels et immatériels, les frais et pertes d'exploitation qui sont la conséquence d'une épidémie, d'une pandémie, d'une épizootie, d'une maladie infectieuse, ainsi que d'une mesure administrative ou sanitaire, d'une fermeture totale ou partielle, ou à l'impossibilité ou la difficulté d'accès qui résultent de ces événements. Sont également exclus les frais engagés et/ou pertes subies pour prévenir, contrôler, et/ou éradiquer une épidémie, une pandémie, une épizootie ou toute maladie infectieuse.

Par maladie infectieuse, on entend une affection contagieuse résultant d'un organisme vivant ou non tels que virus, bactérie, parasite, champignon ou prion, transmis ou propagés directement ou indirectement par des individus, plantes, animaux, voie aérienne, eau ou par des hôtes ou vecteurs animés.

## ARTICLE 13 - GARANTIE ÉTENDUE

Cette garantie, regroupant la garantie des dommages à votre ouvrage toutes causes et la garantie vice imprévisible du sol, vous est apportée si elle a été souscrite telle que précisée dans vos conditions particulières.

### 13.1 - GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE ET À VOS TRAVAUX TOUTES CAUSES

#### 13.1.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des Dommages Matériels résultant d'une Cause Accidentelle, y compris le Vol ou Tentative de Vol, en cours de travaux et affectant, sur Chantier, avant Réception :

- vos matériaux et approvisionnements, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;
- vos travaux, objets de vos marchés ;
- les travaux exécutés par vos sous-traitants lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations.

#### 13.1.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

Sont applicables les exclusions formulées aux articles 12.2 et 29 du présent contrat.

### 13.2 - GARANTIE VICE IMPRÉVISIBLE DU SOL

#### 13.2.1 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le paiement des travaux supplémentaires, relatifs à la structure de l'Ouvrage y compris à ses fondations, rendus nécessaires en raison d'une caractéristique du sol imprévisible pour vous qui se révèle après le démarrage des travaux et avant la Réception.

Cette garantie s'applique aux conditions cumulatives suivantes :

- que l'exécution des travaux soit précédée, au minimum, d'une étude de sol de type G2 AVP définie à l'annexe III, selon classification des études géotechniques norme NF P 94-500 réalisée par un bureau d'étude spécialisé ;
- que vous ayez adressé, dès connaissance de la caractéristique imprévisible du sol, une lettre en recommandée au maître de l'ouvrage lui signalant cette découverte et lui demandant la prise en charge des travaux supplémentaires ;
- que le maître d'ouvrage ait refusé la prise en charge du coût des travaux supplémentaires.

#### 13.2.2 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

En complément des exclusions formulées aux articles 12.2 et 29 du présent contrat, ne sont pas garantis :

**13.2.2.1 - les dommages trouvant leur origine dans l'objet même des réserves formulées par le bureau d'études spécialisé ayant réalisé l'étude de sol ou causés par le non-respect de ses préconisations ;**

**13.2.2.2 - les dommages provenant d'une pollution du sol sur lequel vous exécutez vos travaux.**

## ARTICLE 14 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES GARANTIES : CATASTROPHES NATURELLES, ACTES DE TERRORISME ET ATTENTATS, VOLS

### 14.1 - CAS DES CATASTROPHES NATURELLES

Lorsque les dommages ont pour origine déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel présentant un caractère de « catastrophe naturelle » constaté par un arrêté interministériel publié au Journal officiel selon la loi 82-600 du 13 juillet 1982 (article L. 125-1 du Code), les garanties des articles 12.1 et 13.1, si cette dernière a été souscrite, vous sont acquises selon les modalités suivantes :

#### Mise en jeu de la garantie

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication, au Journal officiel de la République française, d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

#### Franchise

L'indemnité est réglée sous déduction du montant de la Franchise fixée à l'article A. 125-1 - annexe I du Code.

Conformément à l'article L. 125-2 alinéa 5 du Code, les conditions d'application de la Franchise vous sont indiquées ci-après.

#### Article A. 125-1 – Annexes I et II (extrait)

*Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.*

*Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :*

- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

*Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.*

### 14.2 - CAS DES ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME (LOI 2006-64 DU 23/01/2006)

Aux termes de l'article L. 126-2 du Code, est garanti le paiement des Dommages Matériels directs à vos travaux de construction, vos matériaux et à vos biens visés aux articles 12.1 et 13.1, si cette dernière a été souscrite, causés par un attentat ou un acte de terrorisme et subis exclusivement en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal.

Dans le cadre de cette garantie, il ne sera pas fait application des exclusions du contrat relatives aux dommages ou à l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de la structure du noyau de l'atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute source de rayonnement ionisant.

Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, la réparation y compris les frais de décontamination ne peut excéder le montant de garantie prévu par le contrat au titre de la garantie de base (article 11). Si le contrat ne précise pas le montant, l'indemnisation ne pourra dépasser la valeur vénale du bien contaminé.

Cette garantie ne s'étend pas aux frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.

Vous vous engagez à nous reverser toute indemnité que vous pourriez recevoir de l'Administration pour les dommages que nous garantissons, à concurrence des sommes que nous versons.

**Montant de la garantie et de la Franchise :**

Conformément à l'article L. 126-2 du Code, le montant de la présente garantie est celui prévu aux conditions particulières.

Il en est de même pour la Franchise.

**14.3 - CAS DE VOL ET DE TENTATIVE DE VOL****Vos obligations :**

- nous remettre le récépissé de dépôt de plainte pour obtenir le règlement de l'indemnité qui vous est due ;
- nous prévenir en cas de récupération d'objets volés.

**Nos obligations :**

Nous devons vous rembourser les dommages résultant soit de la disparition des biens garantis ou de leurs éléments, soit de leur détérioration s'il s'agit d'un Ouvrage, de biens, ou d'éléments non dérobés.

**ARTICLE 15 - ÉVALUATION DES DOMMAGES**

En cas de perte totale, l'évaluation des dommages est faite sur la base de la Valeur de Remplacement de l'Ouvrage ou du bien sinistré, Vétusté déduite.

En cas de perte partielle, l'évaluation est faite sur la base du coût des réparations augmentées, dans la limite de 5 % de l'indemnité totale, des Frais Accessoires nécessaires et justifiés. Elle ne peut être supérieure à celle qui serait fixée en cas de perte totale.

En cas de récupération de l'Ouvrage ou du bien endommagé, la Valeur de Récupération sera déduite du montant de l'évaluation.

Ces valeurs sont appréciées au jour du Sinistre.

**ARTICLE 16 - MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES**

Les montants des garanties du présent chapitre et ceux des Franchises correspondantes sont indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

Les montants des garanties applicables à chaque Sinistre sont ceux en vigueur à la date du Sinistre.

La Franchise applicable est celle en vigueur à la date du Sinistre, indexée en fonction de l'évolution de la Franchise de base entre la date de souscription de votre contrat et celle du Sinistre.

Lorsqu'elles sont souscrites, les garanties de l'article 13 du présent chapitre viennent en complément de celles accordées par l'article 12, mais les plafonds de garanties ne se cumulent pas.

**ARTICLE 17 - ABROGATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE**

Les garanties vous sont acquises sans application de la règle proportionnelle de capitaux prévue par l'article L. 121-5 du Code, à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières de votre contrat.

**ARTICLE 18 - DURÉE DES GARANTIES**

Les garanties du présent titre s'appliquent aux Sinistres relatifs à des dommages survenus pendant la période de validité de votre contrat, et ne résultant pas d'un défaut ou d'un événement connu de vous avant sa prise d'effet.

## TITRE 5 – GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT

Cette garantie vous est apportée dans la mesure où elle a été souscrite telle que précisée dans vos conditions particulières.

### ARTICLE 19 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous garantissons le versement d'indemnités, telles que définies aux articles 19.1 et 19.2 ci-après, pour tout Accident corporel survenant dans le cadre professionnel ou privé dans le monde entier.

Cette garantie est destinée à :

- l'assuré, personne physique désignée dans les conditions particulières de votre contrat et sur laquelle repose le risque, ou
- à ses bénéficiaires en cas de décès, personnes qui bénéficient des prestations en cas de décès de l'assuré et qui sont désignées dans le bulletin de désignation.

Le montant des indemnités est indiqué dans vos conditions particulières.

#### 19.1 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS PAR ACCIDENT

##### 19.1.1 - OBJET DE LA GARANTIE

La garantie capital décès par Accident a pour objet de régler, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), le capital mentionné aux conditions particulières. Sous réserve des exclusions prévues au présent contrat et pour donner lieu à garantie, le décès doit être consécutif à un Accident survenant pendant la période de souscription de la garantie de l'assuré et intervenir dans les 24 mois à dater du jour de l'Accident.

##### 19.1.2 - DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

Lors de la souscription de la garantie, l'assuré remplit et nous transmet un bulletin individuel de désignation des bénéficiaires. A défaut de remise du bulletin, l'assuré est réputé avoir désigné comme bénéficiaire, son conjoint ou partenaire de PACS, à défaut et par parts égales ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice, à défaut ses héritiers légaux.

##### 19.1.3 - RÈGLEMENT DU CAPITAL

###### 19.1.3.1 - DEMANDE DE RÈGLEMENT

Les bénéficiaires sont tenus de nous déclarer par écrit, sous peine de Déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, toute demande de règlement susceptible de mettre en jeu la garantie décès du présent contrat, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, calculés à compter de la notification de l'Accident de l'assuré aux bénéficiaires.

Lors de leur déclaration, les bénéficiaires doivent indiquer exactement les circonstances de l'Accident, donner toutes précisions utiles sur la ou les personnes en cause et communiquer l'identité des témoins, à l'aide de la déclaration de Sinistre que nous mettons à votre disposition.

### 19.1.3.2 - FORMALITÉS À REMPLIR PAR LES BÉNÉFICIAIRES

Le(s) bénéficiaire(s) du contrat doit (doivent) nous transmettre dans les meilleurs délais :

- l'extrait d'acte de décès original ;
- tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l'Accident et le décès (procès-verbal de gendarmerie, coupures de presse, ...) ;
- tout justificatif d'état civil (s'agissant des ayants droit de l'assuré, il s'agit des justificatifs d'état civil permettant d'établir les liens de filiation ou familiaux des ayants droit), le certificat médical précisant la cause du décès, adressé sous pli confidentiel au médecin conseil de SMA SA ;
- tout document nécessaire au paiement de la prestation.

### 19.1.3.3 - PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des prestations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la remise des pièces justificatives ou, à défaut d'accord, de la décision judiciaire exécutoire.

## 19.2 - GARANTIE CAPITAL INVALIDITÉ PERMANENTE PAR ACCIDENT

### 19.2.1 - OBJET DE LA GARANTIE

#### 19.2.1.1 - CAPITAL INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE

En cas d'Invalidité Permanente Totale par Accident de l'assuré, nous lui versons le capital prévu aux conditions particulières.

Sous réserve des exclusions prévues au présent contrat et pour donner lieu à garantie, l'Invalidité Permanente Totale doit être consécutive à un Accident survenant pendant la période de garantie de l'assuré.

Les capitaux prévus pour les cas de décès et d'Invalidité Permanente Totale ne se cumulent pas entre eux. Le paiement du capital Invalidité Permanente Totale met un terme à la garantie.

#### 19.2.1.2 - CAPITAL INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE

En cas d'Invalidité Permanente Partielle par Accident de l'assuré, nous lui versons une fraction de capital, égale au produit du capital Invalidité Permanente Totale par le taux d'invalidité constaté conformément au barème du concours médical. Sous réserve des exclusions prévues au présent contrat et pour donner lieu à garantie, l'Invalidité Permanente Partielle doit être consécutive à un Accident survenant pendant la période de garantie de l'assuré.

Si l'Accident entraîne dans les vingt-quatre mois suivant, le décès de l'assuré et si la victime a déjà bénéficié d'un capital au titre de l'Invalidité Permanente Partielle, nous verserons le capital décès diminué du montant de cette indemnité.

### 19.2.2 - ÉVALUATION DU DEGRÉ D'INVALIDITÉ PARTIELLE

Les infirmités ne figurant pas au barème du concours médical seront appréciées, par le Médecin Conseil de la SMA SA, par comparaison de leur degré de gravité avec celle des infirmités énumérées au barème du concours médical.

L'assuré qui conteste la décision prise par nous a la possibilité de faire pratiquer une contre-expertise par tout praticien de son choix.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le nôtre, ceux-ci désignent d'un commun accord, un 3<sup>e</sup> médecin expert.

A défaut d'accord entre les deux praticiens, la désignation est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Tribunal judiciaire du domicile de l'assuré. L'avis de l'expert ou de l'arbitre s'impose à nous comme à l'assuré. Chaque partie prend en charge les honoraires et frais relatifs à l'intervention du médecin qu'elle a désigné. Ceux relatifs à l'arbitrage sont supportés par moitié.

Le recours à la conciliation n'affecte en rien le droit pour l'assuré de recourir à la justice.

L'impotence fonctionnelle totale d'un membre ou segment est assimilée à l'amputation correspondante. En cas d'infirmités multiples provenant soit d'un même Accident, soit d'Accidents successifs, chaque invalidité partielle sera appréciée isolément sans que, toutefois, l'addition des taux d'invalidité partielle concernant le même membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale. En tout état de cause, la somme globale des invalidités partielles est limitée à 100 %.

### 19.2.3 - RÈGLEMENT DU CAPITAL

#### 19.2.3.1 - DEMANDE DE RÈGLEMENT

L'assuré doit, sous peine de Déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous déclarer par écrit dans les 10 jours où il en a connaissance de tout Sinistre se rapportant à l'assuré au contrat.

Lors de sa déclaration, il doit indiquer exactement les circonstances de l'Accident, donner toutes précisions utiles sur la ou les personnes en cause et communiquer l'identité des témoins.

#### 19.2.3.2 - FORMALITÉS À REMPLIR PAR L'ASSURÉ

L'assuré doit nous transmettre dans les meilleurs délais :

- tout document de nature à établir que l'Invalidité Permanente Totale ou Partielle est en relation directe avec un Accident ;
- le certificat médical sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin conseil de la SMA SA relatant l'Accident et ses conséquences probables ;
- tout document nécessaire au règlement de la prestation.

#### 19.2.3.3 - PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des prestations est effectué dans le mois qui suit :

- soit l'accord des parties et la remise des pièces justificatives ;
- soit la décision du 3ème médecin expert ;

ou, à défaut d'accord, de la décision judiciaire exécutoire.

## ARTICLE 20 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS

Nous ne garantissons pas :

- 20.1 - les blessures volontaires ainsi que le suicide ou la tentative de suicide de l'assuré et leurs conséquences ;
- 20.2 - le décès occasionné ou provoqué volontairement par le bénéficiaire si celui-ci a été condamné pour avoir volontairement provoqué l'Accident qui a causé la mort de l'assuré ;
- 20.3 - le décès ou l'Invalidité Permanente Totale ou Partielle résultant d'événements dont les conséquences étaient connues de l'assuré au moment de la prise d'effet de la garantie du contrat ;
- 20.4 - les Accidents qui sont la conséquence de la participation de l'assuré à une rixe (sauf en cas de légitime défense), à un crime ou à délit intentionnel ;
- 20.5 - l'utilisation, en tant que pilote, de tout appareil aérien ;
- 20.6 - la pratique des activités suivantes :
  - 20.6.1 - activités de montagne hors des pistes balisées ouvertes au public ou pratiquées à une altitude supérieure à 3000m,
  - 20.6.2 - activités nautiques pratiquées au-delà de 20 milles nautiques d'un abri côtier,
  - 20.6.3 - activités réalisées à plus de 20 mètres de profondeur,
  - 20.6.4 - activités en eaux vives pratiquées dans des cours d'eau de classe 3 ou supérieure,
  - 20.6.5 - parapente,
  - 20.6.6 - delta plane,
  - 20.6.7 - spéléologie,

- 20.6.8 - sports de combat et arts martiaux,
  - 20.6.9 - sports équestres en compétition,
  - 20.6.10 - toute activité en zones désertiques,
  - 20.6.11 - tout sport nécessitant l'utilisation d'un appareil à moteur,
  - 20.6.12 - la chasse pratiquée hors de France,
  - 20.6.13 - saut à l'élastique,
  - 20.6.14 - l'utilisation, en tant que passager, d'appareils aériens non pourvus d'un certificat de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet non valable pour l'appareil ou une licence périmée.
- 20.7 - les Accidents résultant de/ou occasionnés par la guerre civile ou étrangère, les conséquences d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées, la participation de l'assuré à des grèves, émeutes ou mouvements populaires ;
- 20.8 - les Accidents provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ;
- 20.9 - les Accidents résultant de l'usage de stupéfiants et de la toxicomanie ou de médicaments à doses non prescrites médicalement, de l'état d'ivresse (taux supérieur ou égal au taux d'alcoolémie défini dans le code de la route en vigueur au jour du Sinistre) et de l'alcoolisme ;
- 20.10 - les Accidents occasionnés par les cataclysmes ;
- 20.11 - les Accidents survenus au cours de la chasse aux bêtes fauves et féroces ;
- 20.12 - les Accidents survenus alors que l'assuré est sous les drapeaux (sauf pendant les périodes militaires n'excédant pas trente jours). Lorsque l'assuré est sous les drapeaux ou effectue une période militaire supérieure à trente jours, le contrat est suspendu pour une durée égale à celle passée sous les drapeaux.

## ARTICLE 21 - FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

### 21.1 - CONDITIONS DE GARANTIES

Les garanties du contrat bénéficient à l'assuré personne physique, définie aux conditions particulières, à condition qu'il soit âgé de plus de 16 ans et de moins de 65 ans à la prise d'effet du présent contrat.

### 21.2 - FIN DE LA GARANTIE

La garantie de l'assuré cesse lors de la survenance de l'un des événements suivants :

- résiliation de la présente garantie ou du présent contrat par une des parties ;
- renonciation de la garantie par l'assuré ;
- règlement du capital décès ou du capital Invalidité Permanente Totale prévu au contrat ;
- 65e anniversaire de l'assuré.

### 21.3 - DROIT ET MODALITÉS DE RENONCIATION

La garantie Individuelle Accident prévoit un délai de renonciation étendu par rapport au délai de quatorze jours calendaires révolus, prévu par l'article L. 112-9 du Code.

Dès lors qu'il a connaissance d'un Sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

Ainsi, le souscripteur bénéficie d'une faculté de renonciation de trente jours calendaires révolus à compter du moment où nous l'informons de l'acceptation de la souscription de la garantie et reconnaît avoir connaissance de sa faculté de renonciation et du modèle de lettre ci-dessous destiné à en faciliter l'exercice.

L'absence de transmission de ces informations entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu jusqu'au 30e jour suivant la date de leur remise effective.

Les garanties cessent à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception par le souscripteur. En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de Cotisation correspondante à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation de la garantie.



Le solde de Cotisation sera remboursé au souscripteur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de renonciation.

Pour exercer sa faculté de renonciation, le souscripteur doit nous adresser, une lettre recommandée avec accusé réception établie selon le modèle suivant :

« Je soussigné, Nom, prénom, adresse, déclare exercer ma faculté de renonciation au titre de la garantie Individuelle *Accident* n° XX que j'ai souscrite en date du \_\_\_\_\_ et ceci conformément aux dispositions de l'article L. 112-9 du Code des assurances.

Les garanties cessant leurs effets à compter de la date d'envoi de la présente, je vous remercie de bien vouloir en prendre note et de me restituer le solde des cotisations versées.

Fait à \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_

**Signature**

## TITRE 6 - GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE

Le présent Titre a pour objet de vous préciser les moyens juridiques et financiers mis à votre disposition pour vous renseigner, vous assister et vous défendre dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées en cas de survenance d'un Litige, dans les limites et conditions prévues aux conditions particulières et aux présentes conditions générales.

### ARTICLE 22 - CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous intervenons en cas de Litige survenant, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées, pendant la période de validité du contrat, et ne résultant pas d'un événement connu de vous avant sa prise d'effet, notamment :

#### 22.1 - PROTECTION FACE À VOTRE CLIENTÈLE

En cas :

- de mise en cause par un de vos clients ou si une procédure est diligentée contre vous à la suite d'une mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de fourniture ou de service ou à la suite d'un défaut affectant un produit vendu ;
- de Recouvrement de vos Créances professionnelles, **notre intervention se limitera à la phase amiable**, en engageant les démarches nécessaires, à **l'exclusion de toute saisine d'huissier ou d'avocat** (excepté le cas où le tiers serait lui-même assisté d'un avocat à ce stade amiable) **ou de prise en charge d'une procédure contentieuse ou judiciaire.**

#### 22.2 - PROTECTION FACE À VOS PARTENAIRES

En cas de Litige vous opposant :

- à l'un de vos sous-traitants ;
- à la structure (cabinet, société, groupement, association de réalisateurs) au sein de laquelle vous exercez votre activité.

#### 22.3 - PROTECTION FACE À VOS SALARIÉS ET EN MATIÈRE SOCIALE

En cas de Litige relevant :

- de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de l'un de vos salariés ;
- de votre affiliation ;
- du paiement de Cotisations ou de prestations qui vous seraient dues ;
- d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- du calcul ou du paiement de vos charges sociales.

#### 22.4 - PROTECTION EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE

##### 22.4.1 - PROTECTION DE VOS DROITS, PORTANT SUR DES LOCAUX PROFESSIONNELS :

En votre qualité de :

- propriétaire ou copropriétaire, pour des Litiges relevant d'une atteinte à votre droit de propriété ou vous opposant à votre syndicat de copropriété ou son syndic ;
- locataire, pour des Litiges découlant du contrat de bail de vos Locaux Professionnels ou à propos de son renouvellement.

#### **22.4.2 - PROTECTION DE L'OCCUPATION DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DES BIENS EN DÉPENDANT :**

En cas de Litige relevant :

- d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, provoqué par des nuisances sonores, olfactives ou polluantes ;
- de l'atteinte à la desserte ou à l'accessibilité de vos Locaux Professionnels ;
- de dommages accidentels causés à votre mobilier, outillage, matériel, stock, aménagements ou Locaux Professionnels, pour votre recours, lorsque ces dommages engagent la responsabilité civile d'un Tiers identifié et ne sont pas couverts par un contrat d'assurance.

#### **22.5 - PROTECTION FACE À VOS FOURNISSEURS**

En cas de Litige relevant :

- d'un défaut affectant le produit ou le bien mobilier fourni (matériau, approvisionnements, outillages) ;
- de la conclusion, de l'exécution ou de la résolution d'un contrat de fourniture ou de service ;
- de la commande, du paiement ou de la réalisation de travaux d'entretien, d'embellissement ou de réparation exécutés dans vos Locaux Professionnels.

#### **22.6 - PROTECTION EN MATIÈRE FISCALE**

En cas de notification officielle de redressement, suite à un contrôle intervenu après la prise d'effet du présent contrat, dès lors que des sanctions fiscales ou pénales, en cas de mauvaise foi ou de fraude, ne vous sont pas appliquées.

#### **22.7 - PROTECTION DE VOS SALARIÉS**

En cas de recours des salariés du souscripteur au titre des actes ou des faits qu'ils accomplissent ou subissent en exécution de leur contrat de travail :

- Violences volontaires : exercice du recours du salarié suite à sa plainte contre un Tiers auteur, à son encontre, de violences volontaires infligées dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, lui ayant causé une incapacité totale de travail inférieure, égale ou supérieure à 8 jours.
- Recours matériel : exercice du recours du salarié suite à son préjudice Matériel causé par un fait accidentel (fait ne résultant pas de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une relation contractuelle), imputable à un Tiers.

**Les salariés du souscripteur ne sont pas Tiers entre eux pour l'application de la garantie.**

#### **22.8 - PRÉVENTION ET INFORMATION**

En complément de votre protection juridique, nous mettons à votre disposition notre service d'information juridique caractère documentaire, dans le cadre de vos activités garanties au contrat.

Les modalités d'accès à ce service figurent dans vos conditions particulières.

### **ARTICLE 23 - CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS**

En complément des exclusions formulées à l'article 29 du présent contrat, nous ne garantissons pas les litiges lorsque :

- 23.1 - l'évènement préjudiciable ou l'acte répréhensible à l'origine du Litige est porté à votre connaissance avant la prise d'effet de la garantie ou après cessation de celle-ci ;**
- 23.2 - votre demande est Juridiquement Insoutenable ou prescrite, ou lorsque son enjeu est inférieur au Seuil minimum d'Intervention défini aux conditions particulières du contrat ;**
- 23.3 - le Litige engage votre responsabilité civile si elle est garantie par le présent contrat ou tout autre contrat d'assurances ;**

Ainsi que les litiges qui relèvent :

- 23.4 - d'un conflit collectif du travail ;
- 23.5 - de l'expression par vous-même ou vos salariés d'opinions politiques, syndicales ou religieuses ;
- 23.6 - du Recouvrement judiciaire ou contentieux de vos Créances professionnelles excepté leur recouvrement dans un cadre amiable tel qu'énoncé à l'article 22.1, Protection face à votre clientèle ;
- 23.7 - de travaux immobiliers ou Ouvrages concernant vos Locaux Professionnels, lorsqu'ils sont soumis à permis de construire, de démolir, déclaration préalable ou à l'Obligation d'Assurance édictée par l'article L. 242-1 du Code ;
- 23.8 - d'un titre de propriété industrielle, d'un brevet ou d'un droit d'auteur ;
- 23.9 - de l'application de vos propres statuts ou des conventions vous liant à vos associés ou porteurs de parts (sauf en cas de groupement ou d'association de réalisateurs constitués pour l'exécution d'un marché) ;
- 23.10 - de tout acte commis en votre qualité de bailleur de biens immobiliers ;
- 23.11 - d'une demande d'aménagement de délais de paiement de votre part, lorsqu'elle n'implique pas de contestation de l'obligation sur le fond ;
- 23.12 - de tout acte commis en votre qualité de donneur d'aval, de caution ou cessionnaire de droits ;
- 23.13 - d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur dont vous avez l'usage, la propriété ou la garde ;
- 23.14 - de vos établissements permanents ou succursales situés hors France métropolitaine ou Principauté de Monaco ;
- 23.15 - de règlement de votre quote-part de charges de copropriété en cas de procédure opposant le syndicat des copropriétaires à des Tiers ;
- 23.16 - de poursuites, mesures d'instruction ou réclamations diligentées à votre encontre pour infraction pénale ;
- 23.17 - de tout Litige vous opposant à nous dans l'application des présentes conditions générales.

## ARTICLE 24 - DÉCLARATION DU SINISTRE

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33.1 QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? des présentes conditions générales, vous devez nous adresser votre déclaration par écrit dès que vous avez connaissance du Litige ou du refus opposé à une Réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire, conformément à l'article L. 113-2 du Code, en nous communiquant immédiatement et ultérieurement à notre demande, toutes pièces, informations, justificatifs ou éléments de preuve nécessaires à l'instruction de votre dossier, à l'adresse suivante :

### GIE CIVIS

90, avenue de Flandre

75019 Paris

ou au : [giecivis@civis.fr](mailto:giecivis@civis.fr)

[ou : www.civis.fr](http://www.civis.fr)

Cette déclaration devra nous parvenir avant toute action judiciaire ou saisine d'un huissier, avocat ou expert de votre part, sauf mesures conservatoires urgentes et appropriées. Dans le cas contraire, nous serions fondés à ne pas prendre en charge les frais et honoraires engagés.

En cas de déclaration inexacte ou de mauvaise foi sur la situation à l'origine du Litige ou plus généralement sur tout élément de nature à en favoriser la solution, vous encourez une Déchéance de garantie.

## ARTICLE 25 - GESTION DE VOTRE DOSSIER

### 25.1 - GESTION AMIABLE

Après son instruction, nous vous renseignerons sur vos droits, et mettrons en œuvre, avec votre accord, toutes interventions ou démarches tendant à permettre une issue amiable.

**Les frais que vous pourriez engager sans notre accord préalable resteront à votre charge.**

Vous pouvez être opposé à un particulier consommateur dans le cadre d'un Litige de consommation relevant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des Litiges de consommation. Cette ordonnance vous oblige à garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation agréé par la Commission de contrôle et d'évaluation de la médiation consommation. Cette médiation est gratuite pour le consommateur, son coût vous incombant en qualité de professionnel.

Vous choisissez librement un médiateur agréé. Toutefois, sur demande de votre part, nous pourrions vous mettre en relation avec l'un d'entre eux.

Nous prenons en charge le coût de cette médiation à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières.

Si vous êtes informé que le Tiers est assisté d'un avocat ou si nous en sommes informés, vous devrez également être assisté par un avocat. Nous vous proposerons de choisir librement l'avocat chargé de défendre vos intérêts à ce stade amiable.

Par ailleurs, nous pourrions après votre demande écrite, vous mettre en relation avec l'un de nos avocats habituels. Nous réglerons les honoraires et frais de cet avocat à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières.

Si une issue amiable ne peut être obtenue, vous serez guidé soit vers un Mode Alternatif de Règlement des Différends (MARD) conformément à la loi du 23 mars 2019, soit vers une procédure judiciaire, selon la nature et l'enjeu de votre litige.

### 25.2 - EN CAS DE PROCÉDURE

Si le Litige entre en phase judiciaire ou en cas de Conflit d'Intérêts, nous vous proposerons de choisir librement votre avocat chargé de défendre vos intérêts. Par ailleurs, nous pourrions après votre demande écrite, vous mettre en relation avec l'un de nos avocats habituels.

Vous conserverez la direction du procès, c'est-à-dire la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s'avérer nécessaires durant la procédure, avec notre assistance si vous le souhaitez.

**Dans tous les cas, il sera nécessaire d'obtenir notre accord préalable sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours que vous entendrez exercer afin de nous permettre, au travers de la communication de toutes pièces utiles, d'en examiner le bien-fondé et l'opportunité. Il en sera de même pour l'acceptation d'une transaction. A défaut d'un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces frais et honoraires.**

## ARTICLE 26 - ARBITRAGE EN CAS DE DÉSACCORD

Si notre désaccord est relatif aux mesures à prendre pour régler le Litige, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne arbitre désignée d'un commun accord parmi les professionnels habilités à donner du conseil juridique ou, à défaut, par le tribunal judiciaire saisi d'une procédure accélérée au fond.

La prise en charge des frais exposés à ce titre ne pourra excéder 765 € HT.

Toutefois, le tribunal judiciaire, saisi d'une procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque vous avez mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si vous avez engagé à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle proposée par nous-mêmes ou la tierce personne arbitre, nous vous indemniserons des frais exposés à ce titre dans la limite du montant de la garantie.

## ARTICLE 27 - INDEMNISATION ET SUBROGATION

Nous vous rembourserons sur justificatif le montant hors taxes, si vous êtes assujetti à la TVA, ou si vous n'y êtes pas assujetti, nous réglerons directement le montant TVA incluse, des honoraires et frais des mandataires, à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières concernant l'avocat intervenant pour votre compte, et tous autres frais nécessaires à la solution du Litige.

Dans le cadre de l'application de la loi du 23 mars 2019, nous sommes amenés à prendre en charge la mise en place d'un MARD comme suit :

- La conciliation : dans le cadre d'une conciliation ordonnée par le juge, nous prenons en charge les frais et honoraires de votre avocat à hauteur de 300 € TTC.
- La médiation conventionnelle : pour la mise en œuvre de cette mesure nous prenons en charge les honoraires du médiateur à hauteur de 500 € TTC.
- La procédure participative par avocat : nous prenons en charge les frais et honoraires de votre avocat à hauteur de 400 € TTC par Litige.

**L'ensemble de nos règlements ne pourra excéder un montant total par Sinistre et un montant total par Année d'Assurance quel que soit le nombre de Litiges déclarés au titre de l'Année d'Assurance considérée. Ces montants sont indiqués aux conditions particulières de votre contrat.**

Les sommes allouées au titre des Frais Irrépétibles et des Dépens seront affectées prioritairement aux frais que vous auriez personnellement exposés. Pour la part excédant vos propres frais, nous serons subrogés dans vos droits et actions pour la récupération des sommes qui auront été versées par nos soins.

## ARTICLE 28 - DURÉE DE LA GARANTIE

Les garanties s'appliquent aux Sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, et ne résultant pas d'un événement connu de vous avant sa prise d'effet.

# TITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

## ARTICLE 29 - EXCLUSIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Ces exclusions générales ne sont pas applicables à la garantie de responsabilité décennale des Ouvrages soumis à Obligation d'Assurance (article 5.1) qui font l'objet des seules exclusions formulées à l'article A 243-1 annexe 1 du Code.

Sont exclus les dommages résultant :

- 29.1 - d'un fait intentionnel, d'un dol, au sens de l'article L.113-1 du Code ;
- 29.2 - d'une faute lourde ou fraude de votre part ;
- 29.3 - de faits de guerre étrangère ;
- 29.4 - de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève ou de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
- 29.5 - des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux atomiques ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules ;
- 29.6 - de l'acceptation par vous-même, ou par vos préposés, d'une convention comportant une clause de dédit, de garantie, de solidarité contractuelle, de transfert de responsabilité, de renonciation à recours et tout engagement exorbitant du droit commun, ainsi que les conséquences et/ou l'aggravation de ces dommages ;
- 29.7 - des effets de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

Ainsi que :

- 29.8 - les dommages résultant de violences urbaines ;
- 29.9 - les dommages à caractère répétitif si vous n'avez pas pris de mesures conservatoires pour en éviter le renouvellement ;
- 29.10 - les dommages dont l'éventualité ne pouvait être décelée en l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment où les faits à l'origine du dommage ont été commis ;
- 29.11 - les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle des dirigeants pris en leur qualité de mandataires sociaux pour les personnes morales ;
- 29.12 - les dommages résultant de la divulgation d'un secret professionnel, de l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, aux droits d'un auteur, de la contrefaçon, la malversation ou la falsification, de l'abus de confiance, de l'acte de concurrence déloyale ou de publicité mensongère, de l'abus de nom ou d'utilisation de l'image d'autrui et du non-versement ou de la non-restitution des fonds, chèques, valeurs ou titres détenus ou gérés par l'assuré ;
- 29.13 - les amendes civiles, pénales et administratives y compris celles mises à la charge des personnes morales en vertu des articles 121-2 et suivants du code pénal ainsi que toutes conséquences pécuniaires qui leur sont consécutives ;
- 29.14 - les conséquences des clauses pénales ;
- 29.15 - les astreintes ;
- 29.16 - les pénalités de retard à votre charge ou non ;

- 29.17 - toutes conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 29.15 et 29.16 ci-dessus, découlant d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat ;
- 29.18 - les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où les obligations qui en résultent excèdent celles auxquelles vous êtes tenu en vertu du droit commun ;
- 29.19 - les dommages résultant de l'introduction ou le maintien de programmes non autorisés susceptibles d'entraîner des perturbations ou des destructions dans tout ou partie d'un système informatique ;
- 29.20 - les dommages résultant d'un programme ou d'un ensemble de programmes informatiques conçus ou utilisés de façon malveillante pour porter atteinte à la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, ou pour porter atteinte aux réseaux et systèmes d'information et donc aux services que ces derniers offrent ou rendent accessibles ;
- 29.21 - tous dommages et les conséquences pécuniaires résultant :
- de la présence dans les matériaux de constructions ou éléments de mobilier, d'urée formol (formaldéhyde) au-delà des normes en vigueur au moment de leur mise en place, de nanomatériaux, d'éthers de glycol, de phthalates, de moisissures toxiques, de poussières de silice, de méthyltertiobutyléthers, de Polluants Organiques Persistants (POP) ;
  - de l'exposition au radon, au plomb ou à ses dérivés et à l'amiante et à ses dérivés.
  - de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés ;
- 29.22 - les conséquences pécuniaires résultant d'une erreur dans l'établissement des déclarations ou états d'avancement des travaux alors qu'il existe une confusion d'intérêts entre les différents intervenants (par exemple des liens capitalistiques) ;
- 29.23 - les dommages et frais compris dans le compte prorata de Chantier ou mis à votre charge en proportion de vos travaux ;
- 29.24 - les conséquences pécuniaires de la non-obtention des résultats de performance auxquels vous vous êtes engagés qui iraient au-delà de la norme légale ou réglementaire et des règles professionnelles en vigueur au moment de vos travaux et/ou prestation. Par non obtention des résultats de performance, nous entendons la capacité, la puissance, le rendement et/ou la consommation, avantages fiscaux dont vous étiez redevable au titre des prestations réalisées et qui ne correspondent pas à ce qui était prévu au marché ;
- 29.25 - les conséquences résultant de la non prise en compte des réserves formulées par le contrôleur technique, le maître de l'ouvrage et/ou les locataires d'ouvrages qui vous auraient été notifiées et dont vous n'auriez pas tenu compte, lorsque l'origine du Sinistre se trouve dans la cause même de ces réserves ;
- 29.26 - les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles.
- 29.27 des accidents provenant de votre participation, en tant que concurrent ou organisateur, à une manifestation ou une compétition sportive soumise:
- soit à une autorisation préalable des pouvoirs publics,
  - soit à une obligation d'assurance.



## ARTICLE 30 - FORMATION ET DURÉE

### 30.1 - PRISE D'EFFET

Le contrat d'assurance est formé dès l'accord des parties. Il prend effet le lendemain à midi du paiement de la première Cotisation et au plus tôt à la date d'effet précisée aux conditions particulières. Ces dispositions s'appliquent, sauf dérogation, à tout avenant au contrat.

### 30.2 - DURÉE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date de prise d'effet et la fin de l'année civile au cours de laquelle il a été souscrit. Il est ensuite reconduit tacitement d'année en année, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 31 ci-après.

## ARTICLE 31 - RÉSILIATION

### 31.1 - CONDITIONS DE LA RÉSILIATION

Votre contrat peut être résilié :

#### 31.1.1 - PAR VOUS-MÊME OU PAR NOUS-MÊMES :

- quand vous cessez votre activité professionnelle,
- quand vous changez de profession ou de domicile, si ce changement a une incidence sur l'objet de la garantie (article L. 113-16 du Code),
- à chaque échéance annuelle, fixée au 1er janvier, moyennant préavis mentionné aux conditions particulières,
- en cas de mise en location-gérance ou de transfert de propriété de l'entreprise assurée (article L. 121-10 du Code) pour la garantie individuelle accident.

#### 31.1.2 - PAR VOUS-MÊME :

- en cas de diminution du risque ou de disparition de circonstances aggravantes si nous refusons de réduire la Cotisation en conséquence (article L. 113-4 du Code) ;
- en cas de résiliation par nous-mêmes d'un autre de vos contrats après Sinistre (article R. 113-10 du Code) ;
- en cas d'augmentation tarifaire, dans les conditions définies à l'article 32.2.6 des présentes conditions générales ;
- en cas de demande de transfert de portefeuille approuvé par l'autorité administrative.

#### 31.1.3 - PAR NOUS-MÊMES :

- si vous ne payez pas tout ou partie de vos Cotisations (article L. 113-3 du Code) ;
- s'il survient une aggravation des risques garantis (article L. 113-4 du Code) ;
- si vous omettez de déclarer ou si vous déclarez de façon inexacte vos risques assurés ou les éléments de calcul de votre Cotisation (article L. 113-9 du Code) ;
- après un Sinistre (article R. 113-10 du Code) ;
- en cas de procédure collective, sans réponse de la part de l'administrateur dans les 30 jours suite à sa mise en demeure (articles L622-13, L631-14 et L641-11-1 du code de commerce).

#### 31.1.4 - DE PLEIN DROIT :

- en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non garanti ;
- en cas de retrait d'agrément ou de liquidation judiciaire de l'assureur ;
- en cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les conditions prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-8 du Code, sous réserve de l'article 2.14 du présent contrat.

## 31.2 - MODALITÉS DE RÉSILIATION

### 31.2.1 - CAS DE RÉSILIATION PAR VOUS-MÊME :

Vous pouvez résilier par recommandé postal ou électronique (exclusivement à l'adresse [contact.sma@groupe-sma.fr](mailto:contact.sma@groupe-sma.fr)), ou par tout moyen prévu à l'article L. 113-14 du Code sous réserves des dispositions de l'article 32.2.6.

### 31.2.2 - CAS DE RÉSILIATION PAR NOUS-MÊMES :

Nous devons résilier par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu ou par remise d'une déclaration écrite contre récépissé.

### 31.2.3 - DANS LES DEUX CAS :

Si la résiliation se fait par lettre recommandée, le cachet de la poste prouve la date d'envoi à prendre en considération.

## 31.3 - INCIDENCE DE LA RÉSILIATION SUR LA COTISATION

Si la résiliation a lieu au cours d'une période d'assurance pour tout autre motif que non-paiement, nous devons vous rembourser la portion de Cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

## ARTICLE 32 - VOS OBLIGATIONS

### 32.1 - DÉCLARATION DU RISQUE

#### 32.1.1 - FORMALITÉS

Pour nous permettre l'appréciation de votre risque et le calcul de votre Cotisation, vous devez nous déclarer avec précision :

- à la souscription de votre contrat, les renseignements réclamés dans le formulaire de déclaration du risque ou, pour la garantie individuelle accident, sur le bulletin individuel de désignation des bénéficiaires en cas de décès ;
- en cours de contrat :
  - tout changement de domicile,
  - toute modification apportée aux réponses données dans le formulaire de déclaration du risque et à vos qualifications professionnelles,
  - l'existence d'autres assurances qui couvriraient en tout ou en partie les mêmes risques,
  - toutes circonstances nouvelles, qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses données dans le formulaire de déclaration du risque ou, pour la garantie individuelle accident, sur le bulletin individuel de désignation des bénéficiaires en cas de décès (article L. 113-2 du Code).

#### Article L 113-2 du Code des assurances

*L'assuré est obligé :*

*1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;*

*2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;*

*3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.*

*L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;*

*4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.*

*Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.*

*Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.*

*Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.*

### 32.1.2 - CONSÉQUENCES DU NON RESPECT DE CES FORMALITÉS

En cas de fausse déclaration, réticence, omission ou inexactitude dans vos déclarations, nous pouvons vous opposer :

- soit la nullité de votre contrat, si votre mauvaise foi est prouvée (article L. 113-8 du Code) ;
- soit la réduction des indemnités, si votre mauvaise foi n'est pas prouvée (article L. 113-9 du Code). Les indemnités sont réduites en proportion des Cotisations payées par rapport aux Cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En cas de modification du risque assuré, nous pouvons (L.113-4 du Code) :

- soit vous proposer une nouvelle Cotisation supérieure ou inférieure à celle en vigueur ;
- soit résilier votre contrat (la résiliation prenant effet 10 jours après sa notification).

#### Article L 113-8 du Code des assurances

*Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.*

*Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.*

*Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.*

#### Article L 113-9 du Code des assurances

*L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.*

*Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.*

*Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.*

## 32.2 - COTISATION

La Cotisation est fixée d'après vos déclarations, conformément à l'article 32.1 des présentes conditions générales, et en fonction :

- de la formule de garanties et du niveau de Franchise choisis,
- des garanties complémentaires optionnelles souscrites.

Concernant la garantie individuelle accident, les taux de Cotisation sont fixés compte tenu des dispositions fiscales en vigueur à la date d'effet du contrat.

Les Cotisations sont majorées des taxes en vigueur au titre des garanties éligibles.

### 32.2.1 - MODALITÉS DE CALCUL

#### 32.2.1.1 - EN CE QUI CONCERNE VOS ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ (TITRE 3) :

La Cotisation annuelle définitive est déterminée à l'expiration de l'Année d'Assurance en appliquant le ou les taux de Cotisations fixés aux conditions particulières aux éléments variables retenus comme assiette(s), et déclarés pour l'Année d'Assurance écoulée.

Nous entendons par assiette(s), le(s) montants(s) du chiffre d'affaires annuel déclaré correspondant à l'ensemble des activités garanties par le présent contrat.

Vous vous engagez à nous déclarer, chaque année, avant le 1er mars, les assiettes du dernier exercice.

Si l'Année d'Assurance est incomplète, la Cotisation annuelle est réduite en proportion du nombre de jours où l'assurance n'a pas couru.

Lorsque l'assurance est souscrite en cours d'année, la Cotisation est calculée pour la période allant de la date de prise d'effet du contrat jusqu'au 31 décembre suivant.

#### 32.2.1.2 - EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE (TITRE 6) :

Le montant de la Cotisation annuelle forfaitaire est indiqué aux conditions particulières de votre contrat.

#### 32.2.1.3 - EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT (TITRE 5) :

Le montant de la Cotisation annuelle forfaitaire est indiqué aux conditions particulières de votre contrat.

### 32.2.2 - MODALITÉS DE PAIEMENT

La Cotisation est payable à notre siège ou à notre établissement le plus proche suivant les modalités prévues aux conditions particulières de votre contrat, revu de manière annuelle et indiqué sur votre décompte de Cotisation.

**32.2.2.1 - A la souscription du contrat,** vous devez verser la Cotisation provisionnelle (taxes et Frais Accessoires inclus), puis, à chaque échéance principale, une Cotisation provisionnelle (taxes et Frais Accessoires inclus) égale à 100 % (cent pour cent) de la dernière Cotisation annuelle connue avant cette échéance, laquelle ne pourra être inférieure au minimum de Cotisation défini à l'article 32.2.3 ci-après.

**32.2.2.2 - A l'expiration de chaque Année d'Assurance,** nous procédons au calcul de la Cotisation annuelle définitive en appliquant le ou les taux de Cotisation au montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes de la dernière Année d'Assurance.

Si l'Année d'Assurance n'est pas complète, la Cotisation est réduite en proportion du nombre de jours où l'assurance n'a pas couru, sans qu'il soit fait obstacle aux dispositions de l'article 32.2.3 ci-après.

**32.2.2.3 - Si la Cotisation annuelle définitive est supérieure à la Cotisation provisionnelle perçue,** pour la même période, vous devez verser une Cotisation complémentaire correspondant à la différence entre le montant de la Cotisation annuelle due et celui de la Cotisation provisionnelle perçue.

Dans le cas contraire, si la Cotisation annuelle définitive est inférieure à la Cotisation provisionnelle perçue pour la même période, nous portons à votre crédit le trop-perçu s'il est supérieur au montant du minimum fixé à l'article 32.2.3 ci-après.

### 32.2.3 - MINIMUM DE COTISATION ANNUELLE

Le minimum de Cotisation du pour un exercice ne peut pas être inférieur au minimum indiqué aux conditions particulières de votre contrat, revu de manière annuelle et indiqué sur votre décompte de Cotisation.

### 32.2.4 - DÉCLARATION D'ASSIETTE

Vous vous engagez à nous déclarer chaque année, avant le 1er mars, les assiettes du dernier exercice.

Si vous ne nous fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre Cotisation annuelle, nous avons le droit de vous mettre en demeure de le faire sous dix jours par lettre recommandée et, après expiration du délai imparti, d'exiger le paiement d'une Cotisation égale à la Cotisation de l'exercice précédent majorée de 50% (cinquante pour cent).

Toute déclaration obtenue après le délai imparti par la mise en demeure entraînera une majoration de 5%, à titre de Frais Accessoires, à valoir sur le montant de la Cotisation annuelle ainsi régularisée.

#### 32.2.5 - SANCTIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA COTISATION

Si vous ne réglez pas l'intégralité d'une Cotisation dans les dix jours suivant son échéance, les garanties de votre contrat seront suspendues trente jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure de payer.

Nous aurons, en outre, le droit de résilier votre contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, en vous notifiant cette résiliation soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

La suspension de garantie ne vous dispense pas de payer les Cotisations exigibles (article L. 113-3 du Code).

#### 32.2.6 - RÉVISION DU CONTRAT

A chaque échéance, les tarifs, Franchises et minimum de Cotisation peuvent être révisés et seront indiqués sur votre décompte de Cotisation.

Vous pourriez alors, en cas de majoration de tarif, résilier le contrat dans les trente jours suivant celui où vous avez connaissance de la majoration ; la résiliation prendra effet trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée postale ou électronique (adressée à l'adresse : [contact.sma@groupe-sma.fr](mailto:contact.sma@groupe-sma.fr)) ou après la déclaration faite auprès de nos services contre récépissé. Dans ce cas, nous aurons droit à la portion de Cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

A défaut de cette résiliation, la majoration du tarif prendra effet à compter de l'échéance.

## ARTICLE 33 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des Sinistres relevant des garanties du présent contrat, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au Titre 6 GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE et au TITRE 5 GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT.

### 33.1 - QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

#### 33.1.1 - DÉCLARATION

Vous-même (ou toute personne y ayant intérêt) devez, sous peine de Déchéance, dès que vous avez connaissance d'un Sinistre, et au plus tard (sauf cas fortuit ou de force majeure) dans les 5 jours ouvrés, en donner avis par écrit, de préférence par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique ([contact.sma@groupe-sma.fr](mailto:contact.sma@groupe-sma.fr)) ou verbalement contre récépissé à notre siège social.

##### En matière de catastrophes naturelles :

Vous devez nous déclarer tout Sinistre susceptible de faire jouer cette garantie dès que vous en avez eu connaissance et, au plus tard, dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel.

##### En matière d'attentats et d'actes de terrorisme :

Vous devez avertir immédiatement les autorités locales compétentes et nous déclarer le Sinistre dans les 10 jours à compter de la survenance ou de la date où vous en avez eu connaissance.

##### En matière de Vol :

Vous devez, dans les 2 jours ouvrés, nous en faire la déclaration, prévenir la police et déposer plainte.

**En matière d'individuelle accident (si la garantie a été souscrite) :**

Vous devez nous déclarer par écrit toute demande de règlement susceptible de mettre en jeu la garantie décès ou la garantie invalidité, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, à compter du jour où vous avez eu connaissance du Sinistre.

La Déchéance de garantie vous est opposable en l'absence de cas fortuit ou de force majeure, si nous démontrons que le retard dans la déclaration nous cause un préjudice (article L. 113-2 du Code).

**33.1.2 - COMMUNICATION DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES**

Vous vous engagez à nous faire parvenir immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au Sinistre déclaré et notamment tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Nous nous réservons, en cas de retard dans la transmission des pièces sauf cas fortuit ou de force majeure, de faire application de l'article L. 113-11 2ème alinéa du Code, qui nous autorise à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard nous aura causé.

**33.2 - RÈGLEMENT DU SINISTRE****33.2.1 - RÈGLEMENT AMIABLE**

Selon l'importance du Sinistre nous désignerons un expert. À votre demande, nous vous communiquerons son rapport et celui de l'expert intervenant en exécution d'une décision de justice.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune sentence arbitrale, médiation ou convention judiciaire d'intérêt public, aucune transaction, acceptée sans notre accord, ne nous est opposable.

En cas de procédure d'arbitrage vous devez nous associer immédiatement pour nous permettre de vous assister, sous réserve que le Sinistre soit garanti au titre du présent contrat.

**33.2.2 - RÈGLEMENT CONTENTIEUX**

Nous avons la direction du procès pour assumer votre défense. Dans ce cas, nous nous engageons à vous tenir informé du déroulement de la procédure et à vous consulter avant de transiger.

En cas de procès pénal, lorsque vous ou votre préposé êtes cités en qualité de prévenu, nous exerçons les voies de recours avec votre accord, sauf en cas de pourvoi en cassation limité aux intérêts civils. En outre, nous nous réservons le droit d'intervenir personnellement au procès pénal sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, dans tout litige mettant en cause des intérêts civils susceptibles d'entraîner l'application des garanties prévues aux présentes conditions générales.

**33.2.3 - VERSEMENT DES INDEMNITÉS****33.2.3.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL**

Le règlement de l'indemnité sera effectué dans les 30 jours qui suivent la date de l'accord des parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ces délais, en cas d'opposition, ne courront que du jour de la mainlevée. Le montant de l'indemnité sera réduit par l'application d'une Franchise dont le montant est précisé au tableau des montants de garanties de vos conditions particulières. L'application de la Franchise ne diminue pas le maximum du montant des garanties.

En cas d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des indemnités sera suspendu jusqu'à la prise de position de l'administrateur judiciaire (ou de l'assuré, à défaut d'administrateur judiciaire), qui se prononcera sur la poursuite ou non du contrat d'assurance.

**33.2.3.2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES****33.2.3.2.1 - EN MATIÈRE DE CATASTROPHES NATURELLES**

Nous vous verserons l'indemnité due au titre de cette garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date où vous nous avez remis l'état estimatif de vos biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due porte intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.

L'indemnité est réglée sous déduction du montant de la franchise fixée à l'article A. 125-1 - annexe I du Code tel dont les conditions d'applications sont explicitées à l'article 14.1 du présent contrat.

#### 33.2.3.2.2 - EN MATIÈRE D'ATTENTATS ET D'ACTES DE TERRORISME

Nous vous réglerons l'indemnité de Sinistre qu'à partir du moment où vous nous aurez remis le récépissé délivré par les autorités.

#### 33.2.3.2.3 - EN MATIÈRE DE GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT

Les médecins et délégués de notre société pourront vous demander de vous soumettre à toute expertise médicale et examens complémentaires. En cas d'opposition injustifiée et persistante, vous pourrez être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins huit jours à l'avance, d'avoir à vous soumettre à ce contrôle sous peine d'être déchu de vos droits pour le Sinistre en cause.

#### 33.2.3.2.4 - EN MATIÈRE DE GARANTIE DES DOMMAGES À VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATÉRIAUX ET APPROVISIONNEMENTS ET À VOS BIENS SUR CHANTIER AVANT RÉCEPTION

En présence d'une police de Chantier garantissant les mêmes objets que ceux de la présente garantie, de base ou étendue, il n'y aura pas d'indemnisation sauf si :

- le montant de garantie de la police de Chantier venait à être insuffisant pour couvrir vos dommages ; vous serez dès lors indemnisé pour la différence restante dans la limite du montant de garantie indiqué dans vos conditions particulières ;
- la police de Chantier prévoit un recours à votre encontre.

## ARTICLE 34 - DISPOSITIONS DIVERSES

### 34.1 - SUBROGATION

Conformément à l'article L. 121-12 du Code, nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout responsable du Sinistre à concurrence de l'indemnité payée par nous.

Toute renonciation à recours de votre part vous priverait de vos droits à l'application des garanties, dans la mesure où la Subrogation aurait pu s'exercer.

Toutefois il n'y a pas de recours contre vos enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Nous pouvons renoncer à l'exercice d'un recours contre le responsable. Mais malgré cette renonciation, nous avons la faculté, sauf convention contraire, d'exercer notre recours contre l'assureur du responsable.

### 34.2 - PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code).

La Prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre ou par une des causes ordinaires d'interruption figurant dans le code civil (articles 2240 à 2246) : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du code civil), un acte d'exécution forcée (articles 2244 à 2246 du code civil).

Elle peut l'être également par une action en paiement de Cotisation ou par une action en règlement d'indemnité de Sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique (à l'adresse [contact.sma@groupe-sma.fr](mailto:contact.sma@groupe-sma.fr)) avec accusé réception (article L. 114-2 du Code).

Les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la Prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L. 114-3 du Code).

**Article L. 114-1 du Code des assurances**

*Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.*

Toutefois, ce délai ne court :

*1<sup>o</sup> En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;*

*2<sup>o</sup> En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.*

*Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.*

*La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.*

**Article L. 114-2 du Code des assurances**

*La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.*

**Article L. 114-3 du Code des assurances**

*Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.*

**Article 2240 du code civil**

*La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.*

**Article 2241 du code civil**

*La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.*

**Article 2242 du code civil**

*L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.*

**Article 2243 du code civil**

*L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.*

**Article 2244 du code civil**

*Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.*

**Article 2245 du code civil**

*L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.*

*En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.*



*Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.*

#### **Article 2246 du code civil**

*L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.*

### **34.3 - VÉRIFICATION**

Nous nous réservons le droit de vérifier l'exactitude et la sincérité des déclarations annuelles servant au calcul de votre Cotisation.

### **34.4 - COMMUNICATION AUX TIERS**

Vous nous autorisez à faire connaître, à la demande des Tiers intéressés aux garanties accordées par le contrat (notamment le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage), son existence ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci.

### **34.5 - ASSURANCES CUMULATIVES**

Si plusieurs assurances se trouvent souscrites pour un même risque, vous devez nous faire connaître le nom du ou des autres assureurs (article L. 121-4 du Code).

Dans ce cas :

- s'il n'y a pas fraude, vous pouvez obtenir de l'assureur de votre choix l'intégralité de l'indemnisation qui vous est due ;
- s'il y a eu fraude, les sanctions de l'article L 121-3 du Code sont applicables et nous pouvons exiger le remboursement des frais et indemnités de Sinistre ainsi que des dommages et intérêts.

### **34.6 - DROIT APPLICABLE AU CONTRAT**

Le présent contrat est régi par la loi française

### **34.7 - EXAMEN DES RÉCLAMATIONS EN CAS DE DIFFICULTÉS**

#### **34.7.1 - CONCERNANT TOUTES LES GARANTIES HORS PROTECTION JURIDIQUE (TITRE 6) :**

En cas de difficultés, consultez d'abord votre interlocuteur habituel. Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation à :

**Service Réclamations SMA SA**  
**8 rue Louis Armand**  
**CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15**

#### **34.7.2 - CONCERNANT LES GARANTIES PROTECTION JURIDIQUE (TITRE 6) :**

En cas de difficultés portant sur la mise en œuvre de votre garantie ou sur la qualité du service, vous pourrez saisir notre service qualité :

**GIE CIVIS SERVICE QUALITE**  
**90, avenue de Flandre**  
**75019 PARIS**  
**ou qualite@civis.fr**

**34.7.3 - CONCERNANT L'ENSEMBLE DES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT :**

Si un désaccord persiste, vous pouvez le soumettre avec tous les éléments d'appréciation au :

**La Médiation de l'Assurance**  
**www.mediation-assurance.org**  
**LMA**  
**TSA 50110**  
**75441 Paris Cedex 09**

**34.8 - INSTANCE CHARGÉE DU CONTRÔLE DE NOTRE SOCIÉTÉ**

**Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)**  
**4, place de Budapest**  
**75436 Paris Cedex 09**

**34.9 - PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES**

L'assureur, responsable de traitement, collecte des données personnelles pour bien vous assurer et nécessaires à la poursuite des finalités suivantes :

- la passation, la gestion et l'exécution de vos contrats d'assurance,
- la prospection commerciale et la gestion des assurés,
- l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
- l'élaboration des études statistiques, enquêtes et sondages,
- la mise en place d'actions de prévention, ce afin de vous informer et de vous protéger.

Nous conservons ces données uniquement pour la durée nécessaire à la réalisation de ces finalités dans le respect de la réglementation et des obligations légales en matière de prescription.

Dans le cadre des finalités prévues, nous pouvons transmettre vos données :

- à nos partenaires,
- aux intervenants à la gestion du contrat
- aux bénéficiaires des garanties
- aux autorités compétentes.

Conformément à la réglementation, vous disposez, à tout moment :

- d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de vos données ainsi qu'un droit de limitation temporaire de leur traitement,
- d'un droit d'opposition au traitement pour un motif légitime ou sans motif lorsque vos données sont utilisées à des fins de prospection commerciale,
- du droit de retrait de votre consentement lorsque celui-ci a été nécessaire
- d'un droit à la portabilité de vos données afin qu'elles vous soient rendues ou transférées à des tiers,
- d'un droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé : vous pouvez demander qu'une personne humaine participe au processus de prise de décision fondée sur vos données, et de formuler vos observations.

Vous pouvez exercer ces droits auprès de notre Délégué à la Protection des données. Votre demande, accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité, devra être adressée par courrier postal au siège de l'Assureur ou par email à [deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr](mailto:deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr)

Vous pouvez également consulter la politique générale de protection des données sur notre site internet.

## ANNEXE I : DÉLIMITATION DES OUVRAGES SOUMIS OU NON À L'OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DECENNALE

Conformément à l'article L. 243-1-1 du Code, il faut entendre par ouvrage non soumis à Obligation d'Assurance :

### Article L. 243-1-1 du Code des assurances

*I - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.*

*Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.*

*II - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles.*

## ANNEXE II : OUVRAGES NON SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE EXCLUS DES GARANTIES DU CHAPITRE II DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les garanties du présent contrat portent sur toutes les catégories d'ouvrages mentionnés à l'article L. 243-1-1 du Code de la construction et de l'habitat sauf sur ceux qui sont mentionnés dans la présente colonne de droite qui doivent faire l'objet d'une étude spécifique pour que les garanties puissent être accordées :

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux             | Tous ouvrages réalisés sur ou sous l'eau sauf ponts, viaducs et passerelles.                                                                                                                                                                                                           |
| Ouvrages d'infrastructures portuaires               | Tous ouvrages d'infrastructures portuaires réalisés sur ou sous l'eau.<br>Corps de chaussées, revêtements et ouvrages accessoires de plates-formes portuaires.<br>Phares côtiers (sauf ceux construits sur la terre ferme).<br>Chemins de grues ou portiques.<br>Elévateur de navires. |
| Ouvrages d'infrastructures ferroviaires             | Voies (rails, traverses), corps de voies (zone située au-dessus de la partie supérieure des terrassements ou de la couche de forme en l'absence d'ouvrage en béton) et quais à l'exception des couloirs d'accès.                                                                       |
| Ouvrages de traitement de résidus et de déchets     | Centres d'enfouissement technique (CET).<br>Usines de méthanisation ou biomasse.<br>Usines de cogénération.                                                                                                                                                                            |
| Ouvrages de traitement d'effluents                  | Emissaires ou canalisations de rejet de l'effluent y compris les équipements associés.<br>Prises d'eau y compris les équipements associés.                                                                                                                                             |
| Ouvrages de production d'énergie ou de stockage     | Centrales hydrauliques.<br>Centrales solaires.<br>Éoliennes et hydroliennes.<br>Installations de géothermie.<br>Ouvrages de stockage d'eau : barrages, retenues.                                                                                                                       |
| Ouvrages de distribution d'énergie et canalisations | Réseaux de chaleur, réseaux de chauffage urbain, réseaux d'eaux glacées, réseaux industriels.<br>Pipe-lines notamment oléoducs et gazoducs.                                                                                                                                            |
| Autres ouvrages                                     | Ouvrages mobiles ou partie mobiles d'ouvrages, notamment portes d'écluse, ponts levants.                                                                                                                                                                                               |

## ANNEXE III : DÉFINITION DE L'ÉTUDE DE SOL G2AVP (NORME 94500)

La Mission G2 AVP - En Phase Avant-Projet fait partie de la mission G2-Etude géotechnique de conception.

### G2 AVP : en phase avant-projet :

La mission G2AVP est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

## ANNEXE IV : FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS

La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du Code des assurances.

Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

### Comprendre les termes

**Fait dommageable :** Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

**Réclamation :** Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

**Période de validité de la garantie :** Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

**Période subséquente :** Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

Sinon, reportez-vous au I et au II.

### **I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée**

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

### **II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle**

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la réclamation ».

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

### 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

### 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?

Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

L'assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

### 3. En cas de changement d'assureur.

Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemniserait. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

#### 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.





---

**SMA COURTAGE, DÉPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA**  
**SMA SA**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
Entreprise régie par le Code des assurances au capital  
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296

8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

[www.sma-courtage.com](http://www.sma-courtage.com)

